

打造墮胎權^{*}

—— 解嚴前墮胎合法化的婦運法律動員與權利構框

陳昭如^{**}

摘 要

臺灣的墮胎合法化，向來被認為是為了人口政策制定優生保健法的結果。支持女性有合法墮胎權利的論者，大多認為墮胎權是一種選擇權。透過重新書寫女性主義法律史，本研究反省前述的典型歷史敘事與權利構框，發掘墮胎合法化過程中制定優生保健法與修改刑法墮胎罪的併行方案，考察婦運如何在人口政策的機會結構下進行法律動員回應之；接著探討跨國女性主義地域政治下的墮胎權

* 投稿日：2013年1月22日；接受刊登日：2013年6月25日。〔責任校對：陳晏恬、向民潔〕。

考察墮胎權利化的歷史過程，是我對於解嚴前臺灣婦運法律動員研究的一部分，而驚奇總是在拜訪歷史之途中一再出現：原來當年的女性主義者就高喊拒當「性行為的囚犯」的基進口號，隱私權被用以主張女人的墮胎權，修正刑法墮胎罪更是曾被提出的選項！女性主義的歷史探照燈揭露了臺灣婦運在人口政策機會結構下行動的複雜面貌，也凸顯了墮胎權作為選擇權的動態形成與概念限制。期待將來有更多有關解嚴前婦運法律動員的研究，抗拒失憶，讓臺灣在地婦運法律改革之路能夠在厚實的歷史基礎與女性主義法學理論的滋養上，繼續前行。本文之初稿曾發表於中央研究院法律所舉辦之〈2012法律思想與社會變遷——生命與正義學術研討會〉（2012年10月19-20日），以及臺灣大學法律學院基礎法學研究中心舉辦之〈2012基礎法學論壇〉（2012年12月5日）。感謝與會者的討論意見，李元貞、顧燕翎、吳嘉苓、曾熾芬、王秀雲、官曉薇所提供的修改建議，兩位審查人細心的審查意見，陳正維、韓欣芸、楊品紋的研究協助，以及國科會研究計畫〈解嚴前的法律改革與婦運法律動員〉（NSC 99-2410-H-002-136-MY3）的補助，使我得以完成此文。

** 國立臺灣大學法律學院副教授。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/51709041.pdf>。



運動，說明1970年代新女性主義運動如何在美國婦運影響下提出自由選擇的隱私權構框並批判父權家族主義將女性生育工具化，檢討其影響、意義與限制；最後則討論1980年代初期的婦運如何承繼先前的權利構框，在戒嚴體制的結構限制下進行游說，促成墮胎合法化。本研究指出，以優生保健法將墮胎合法化並將墮胎權視為選擇權，乃是過去的歷史選擇所塑造的路徑，應根本地重新思考如何對抗強迫生育並追求實質的性別平等。

關鍵詞：墮胎合法化、墮胎權、法律動員、權利構框、婦運、人口政策、新女性主義。

目 次

壹、前言	一、爭取已婚女性的節育管道：服膺官方政策的女性之聲
貳、重訪墮胎合法化的臺灣故事：優生保健法外一章	二、爭取生育、性與姓氏自主的新女性主義運動：權利構框的出現
一、人口政策陰影下的典型歷史敘事	三、權利的現身與隱身：優生保健法的婦運立法遊說策略
二、制定優生保健法與修正刑法的兩種路徑	肆、結論
參、打造墮胎權的婦運身影：誰的需求，什麼樣的權利？	

墮胎合法化可以使婦女免於淪為「性行為的囚犯」，法律應保障婦女使其有自由決定要不要懷孕，及何時懷孕生產的基本隱私權¹。

壹、前言

1979年7月，一份題為「促進墮胎合法化」的聲明提出了這樣的訴求。促成這份聲明的「墮胎問題與墮胎合法化」座談會結論，是要求「乘這次刑法修正的機會，徹底讓墮胎合法化」。聲明發起者大多是當時公開倡議墮胎合法化的菁英，她／他們是知名的婦運人士、女性作家、醫師、律師與法學者：詹益宏、李鴻禧、尤清、李元貞、李昂（施淑端）與丹扉等人。這個訴求的內容與用語在今日看來不足為奇，但出現在35年前的臺灣，可真讓人驚嘆當時的「思想前進」，既將生育自主與性自主相連結，還強調自由選擇、隱私權。我們更不能忽略的是，聲明發表之時，臺灣正處於民主化運動挑戰戒嚴體制的緊繃時刻，震驚全臺的米糠毒油事件與美麗島事件即將在年底爆發，而人們怎樣也料想不到，年底將發生的兩個事件會對於墮胎合法化運動產生何種正反影響與衝擊：一方面，由於食用廉價米糠油中毒的窮苦女人生下全身漆黑的小孩，強化了要求墮胎合法化的呼籲；另一方面，因為美麗島事件之後的鎮壓整肅，尤其是呂秀蓮的入獄，婦運被迫邁入暫時的噤聲沉寂。

如果這段歷史顯得陌生而新奇，那麼我們對於過去的瞭解確實太過稀薄、想像太過貧瘠，連帶地也影響了我們思考當下的視野。過去的選擇所造就的歷史路徑，實實在在地影響著今日的運動策略與論述選擇。1984年制定的優生保健法以明文規定人工流產阻卻違

1 汪立峽，中國式墮胎——墮胎問題與墮胎合法化，大學雜誌，126期，頁24（1979年）。

法事由的方式將墮胎有條件合法化，而近年來有關是否增設「思考期」、是否應採強制諮商、是否廢除已婚女性人工流產之配偶同意權等有關墮胎的爭論，也都環繞著優生保健法的全盤翻修問題而展開。人們似乎遺忘了，採取特別法模式規範實施人工流產的阻卻違法事由並不是唯一讓墮胎合法化的方式，修正刑法墮胎罪、增列阻卻違法事由是曾經被提出慎重考慮的選項。而自從墮胎被有條件合法化之後，尊重女人的選擇權就是婦運倡議生育自主的基調，人們也很少想起，將終止懷孕／墮胎的權利界定為一種可以不受干涉、自由決定的選擇權，是在1970年代新女性主義開始將女人墮胎的需求轉化為權利的一種方式，而當時曾經採用強調「不受政府干預」的隱私權概念來界定墮胎權的權利性質。在今日，優生觀點已日益受到挑戰，但探究身心障礙身分與性別身分交織的雙重弱勢／歧視、並批判優生思考的身心障礙女性主義（disability feminism）仍未在生育自主運動中占據主要位置，不只對於優生觀念的批判相對有限，人們更是鮮少記得，多年前的米糠油事件不只曾促成消費者保護法制定通過，也曾在優生觀念的支持之下成為倡議墮胎合法化的理由之一。

女性生育自主運動於過去曾經面臨的助力與阻力，在今日則以不同的方式存在。優生保健法的通過，向來被歸功為是威權體制下抑制人口膨脹的政策成果。而在人口結構老化的今日，為了挽救這被稱為「國安問題」的人口危機，民主化後的政府採取種種獎勵生育措施來因應少子化現象，滿足婚姻內生育需求的法律日益擴張：不只立法院在2007年通過允許不孕夫妻使用人工協助生殖科技的人工生殖法，衛生署也在近日重啟代孕合法化的立法工程，希望通過允許不孕夫妻使用代孕的代理孕母法或修正人工生殖法，來滿足異性戀婚姻的生育需求並緩和人口危機。這樣看來，生育問題始終揮之不去人口政策的陰影：在少生主義（antinatalism）之下，放寬墮胎限制、提倡家庭計畫以讓女人少生子女；在多生主義

(pronatalism) 之下，則發放生育津貼、放寬生殖科技使用限制來讓女人多生子女。然而，除了官方的人口政策之外，婦運也扮演一定的角色，在過去利用人口政策的機會來推動墮胎合法化，在今日則必須對抗人口政策下偏袒異性戀、將女性生育工具化的種種措施，以及日益壯大的反墮胎權運動。只是，戒嚴體制鎮壓政治反對運動的同時也打壓了婦運，讓1970年代的墮胎合法化婦運被迫沉寂數年，1984年的婦運遊說也不得不採取低姿態；解嚴後的民主化讓婦運不只可以進行高調遊說，還得以由婦運出身的立委提案推動婦運團體版的生育保健法，卻也面臨更強大的反對力量。

複雜的歷史圖像提供了反思的機會，讓我們停下腳步，回首來時曾走過與錯過的路，也重新決定如何行向未來。歷來的臺灣婦運史研究將「解嚴」視為重要的運動轉型與歷史分期點²，因此，優生保健法被認為是解嚴前婦運推動法律改革的例外。然而，這個解嚴前的例外並未獲得足夠的研究關注，也因此使得當下有關墮胎權的討論與行動，欠缺歷史的滋養。本研究的目的，就在於重新爬梳檢視墮胎合法化的歷史過程，探究解嚴前的婦運如何看待與談論墮胎，以什麼樣的法律動員 (legal mobilization)、使用什麼樣的權利構框 (right framing) 將女性墮胎的需求轉化為權利主張來推動墮胎合法化，以瞭解跨國女性主義地域政治 (the politics of location in transnational feminism) 下墮胎權運動的意義、影響與限制。以下，我分就法律動員、權利構框與跨國女性主義的地域政治三方面的研究意義加以說明。

2 顧燕翎在1987年的研究將臺灣戰後婦運區分為三個階段，第一個階段是1970年代由呂秀蓮發起的新女性主義運動，第二階段由李元貞創辦的婦女新知雜誌社所主導，第三階段則是解嚴後婦運。見顧燕翎，女性意識與婦女運動的發展，中國論壇，275期，頁41-54（1987年）。這個她在1987年所提出的歷史分期（特別是解嚴的歷史分期點）以及階段特性，再加上後來所發展出的第四階段，大致上為其他的婦運史研究者所沿用，也就是現在婦運史研究所採用的婦運四階段論，而第一、二階段的性質被界定為啟蒙與自覺運動，並以1987年的解嚴作為第三階段的開端，可說是研究者的共識。

法律動員是將願望轉化為法律主張的宣稱與要求³，其不僅與社會運動的議程設定（agenda setting）有關，也是一種運動策略。探究婦運的法律動員，可以幫助我們瞭解婦運的倡議訴求如何以法律主張的方式提出並推動，從而可以反省訴諸法律的婦運如何、為何成功及其限制。法律構框則是社會運動的行動者引用「法律資源」（legal stocks，可以支持訴訟或修／立法主張的法規範、立法例或法理論）、將其主張置於法律架構之下的方式⁴，權利構框則是行動者以法律上的權利主張提出其訴求，不同的權利構框表現出行動者如何界定其訴求、所追求的制度改革內涵。將墮胎權視為一種隱私權或選擇權的權利構框，強調國家不應（透過刑罰）來干預生育此私領域，主張女人有自由選擇是否生育的權利。從實質平等的觀點將墮胎權視為平等權的權利構框，重視的則非等者等之、不等者不等之的差別待遇是否合理，而是宰制與臣屬的性別不平等關係：處罰、禁止墮胎造成強迫母職（compulsory motherhood），對於生育的控制同時也是對性的控制，因此將問題的核心置於性別不平等關係的實踐與改造，並特別要求國家積極促成平等的任務以對抗歧視和侵害，創造性與生育自由的條件，而非僅要求國家取消干預與容許自由選擇⁵。

3 Frances Zemans所提出的定義是將願望或需求轉化為權利主張，原文是：law is...mobilized when a desire or want is translated into a demand or an assertion of right。See Frances Zemans, *Legal Mobilization: The Neglected Role of the Law in the Political System*, 77(3) AM. POL. SCI. REV. 690, 700 (1983). 固然研究者著重於探討權利意識與權利論述，但法律主張（legal claims）可能更為適當，因為訴諸法律並不見得表現為權利主張。

4 Ellen Ann Andersen認為法律構框同時包含法律資源與文化資源的運用，而法律資源則是指可以支持某訴訟上主張的法律。See ELLEN ANN ANDERSEN, OUT OF THE CLOSETS AND INTO THE COURTS: LEGAL OPPORTUNITY STRUCTURE AND GAY RIGHTS LITIGATION 12-14 (2006). 由於文化資源的範圍過廣，可用以指涉所有能夠影響訴訟上主張的因素，因此本文選擇只探討法律資源。本文也考量訴訟運動與修／立法運動的差異，將法律資源的範圍擴及可用以支撐某訴訟或修／立法主張的法律資源，因此可以涵蓋外國立法例與法理論。

5 有關墮胎權作為隱私權／選擇權與平等權差異之分析，see Reva B. Siegel, *Sex*

由法律動員和權利構框兩個層面來檢討有關臺灣墮胎合法化運動的研究，可以發現既有研究的貢獻與限制。首先，曾被提出的修正刑法之議與新女性主義運動的貢獻，長期受到研究者的忽視，這可以說是一種歷史的失憶。其次，既有研究剖析了立法院自1982年至1984年間立法言談的研究呈現了此二年之間立法場域中的言談論證形貌⁶，但由於研究範圍僅限於行政院正式提案之後的正式立法場域，因此未能及於1982年之前的論辯，也未能包括正式立法場域之外的討論，以及立法院中的言談構框與婦運的關係，特別是未能檢討墮胎作為一種自由選擇權的權利構框意義。而探討婦運在優生保健法前夕遊說行動的研究，則對婦運團體所提出的連署意見書進行文本分析，指出當時婦運避開權利論述策略的限制⁷，但也因研究範圍與方法的限制，未能探究該游說行動與1970年代婦運的關連，以及該連署意見書之外的婦運行動意義，從而可能忽略了在該連署之外的婦運行動中，「權利」語彙的形成、內涵與現身。

面對既有研究在歷史脈絡性與權利構框分析的限制，已有研究者指出在歷史情境中理解婦運連署策略的重要性⁸。然而，本文認為，歷史化的思考不只必須考量當時戒嚴體制與當時社會文化的限制，更必須深化歷史縱深，留意到在1984年立法遊說行動之前的婦運，將該行動置於婦運史的脈絡與墮胎合法化的歷史過程中，才能更好地理解當時運動者的法律動員策略與權利構框。這種對於歷史縱深的忽略，或許由於歷來的臺灣婦運史研究往往將1970年代的新

Equality Arguments for Reproductive Rights: Their Critical Basis and Evolving Constitutional Expression, 56 EMORY L.J. 815 (2007).

6 官曉薇，溝通行動與立法言談——臺灣人工流產法制之立法及修法歷程分析，中研院法學期刊，6期，頁89-104（2010年）。

7 顧燕翎，婦女運動與公共政策的互動關係——墮胎合法化和平等工作權策略分析，收於：徐正光、蕭新煌編，臺灣的國家與社會，頁151-174（1996年）；劉仲冬，女性醫療社會學，頁204-218（1998年）。

8 郭文華，一九五〇至一九七〇年代臺灣家庭計畫——醫療政策與女性史的探討，清華大學歷史研究所碩士論文，頁205（1997年）。

女性主義運動以及1982年婦女新知雜誌社創立至解嚴之前的婦運視為民間的自發性意識啟蒙運動⁹，研究者多認為其對於法律的影響不大¹⁰，也因此較少探究解嚴前婦運的法律動員。然而，我們不應以修／立法倡議的特定形式（立法遊說）或影響力來決定婦運訴諸法律的集體行動是否存在，也不應僅以立法或修法訴求是否獲得實現，來衡量婦運行動的成敗。正如法律動員論的研究者所指出，勝訴或修法目標的達成並非評價運動成功與否的唯一指標¹¹，Elizabeth Schneider有關婦運法律動員的研究，便主張將權利論述與政治的關係界定為辯證的有機互動過程，並認為應該寬廣地將女性主義立法（feminist lawmaking）理解為一種連結意識與行動的實踐與過程，以衡量法律的多重面向意義¹²。而Ratna Kapur與Brenda

9 例如周碧娥，性別體制、政經結構與婦女運動的多元化，思與言，28卷1期，頁87-89（1990年）；范雲，政治轉型過程中的婦女運動：以運動者及其生命傳記背景為核心的分析取向，臺灣社會學，5期，頁133-194（2003年）；張靜倫，顛簸顛仆來時路——論戰後臺灣的女人、婦運與國家，臺灣大學社會學研究所碩士論文（1999年）；張輝潭，臺灣當代婦女運動與女性主義實踐初探：一個歷史的觀點，清華大學社會人類學研究所碩士論文（1995年）。

10 研究者大多依循上述的婦運階段論，將解嚴作為婦運開始大力推動法律改革的時點，因此認為婦運對於解嚴前的法律變遷影響不大，例如李元貞，臺灣婦運——百草千花的躍動，國史館館刊，34期，頁7-8（2003年）；尤美女，臺灣婦女運動與民法親屬編之修正，萬國法律，90期，頁6（1996年）；陳惠馨，傳統個人、家庭、婚姻與國家——中國法制史的研究與方法，頁271、280（2006年）；王曉丹，從法社會的觀點論女性主義立法行動——女性主義法學在臺灣的實踐及其法律多元主義的面貌，東吳法律學報，19卷1期，頁51-78（2007年）；陳昭如，創造性別平等，抑或與父權共謀？——關於臺灣法律近代西方法化的女性主義考察，思與言，40卷1期，頁183-248（2002年）（以下簡稱：陳昭如，創造性別平等）；陳昭如，權利、法律改革與本土婦運——以臺灣離婚權的發展為例，政大法學評論，62期，頁25-74（1999年）。

11 See, e.g., Michael W. McCann, *Legal Mobilization and Social Reform Movements: Notes on Theory and Its Application*, in 11 *STUDIES IN LAW, POLITICS AND SOCIETY* 225, 225-54 (Austin Sarat & Susan S. Silbey eds., 1991); Michael W. McCann, *Law and Social Movements*, in *THE BLACKWELL COMPANION TO LAW AND SOCIETY* 506, 506-22 (Austin Sarat ed., 2004). 必須指出的是，美國的法律動員論研究者大多著重訴訟的法律動員策略。

12 Elizabeth Schneider, *The Dialectic of Rights and Politics: Perspectives from the Women's Movement*, 61 *N.Y.U. L. REV.* 589, 589 (1986).

Cossman更主張將法律視為顛覆的場域（subversive sites），她們以「涉入法律」（engagements with the law）來理解透過訴訟、立法修法以及普及法律知識（legal literacy）¹³而進行的婦運，認為在評價婦運法律改革時，不應侷限於訴訟或立法的成功或失敗，而應以「創造女性在政治社會經濟文化生活中的民主參與空間的程度來衡量」¹⁴。因此，本文將婦運推動墮胎合法化視為一個歷史過程來加以考察，如此，1970年代的新女性主義運動抗爭將與1980年代初期的婦運行動產生連結，而墮胎權利化的軌跡與婦運的身影也將更為清晰，也因此讓我們得以檢討墮胎權作為一種隱私權／選擇權的權利構框的意義與限制。藉此，我也將挑戰既有婦運史研究對於解嚴前婦運僅是一種意識啟蒙運動的觀點：1984年優生保健法的婦運立法動員之前，婦運不只進行意識啟蒙，也已涉入訴諸法律改革來改變女性處境的集體行動¹⁵。因此，我們必須從女性主義觀點更細緻地標示臺灣戰後婦運法律動員史的歷史座標。

最後，有關婦運主張墮胎合法化的權利法律構框探究，將有助於我們理解美國婦運與法律和臺灣婦運的關係，思考跨國女性主義的地域政治（the politics of locations）。一般認為臺灣戰後的婦運與女性主義法律改革都深受歐美的影響與啟蒙，我則提議「地域化

13 在此，「普及法律知識」有三個層面：實現正義的管道（access to justice）、動員（mobilization）與培力（empowerment）。說明女性的法律上權利，即是教育女性並實現正義的管道。在「動員」的層面，則強調性別意識的啟蒙，教育女人瞭解法律中的性別不平等、並集體致力於改變不合理的法律。而「培力」此一層次，則要求教育者不能只以法律知識的提供者自居，並且要積極地讓參與者進行批判性的思辯與行動，探究影響其生活、生命經驗的權力結構，從而以行動改變之。RATNA KAPUR & BRENDA COSSMAN, SUBVERSIVE SITES: FEMINIST ENGAGEMENTS WITH LAW IN INDIA 322-28 (1996). Ratna Kapur 和 Brenda Cossman 還進一步論述「普及法律知識」的侷限性與危險性（特別是強化法律中心主義的效應），在此則暫不進一步討論。

14 KAPUR & COSSMAN, *supra* note 13, at 285.

15 另一個例子是1985年民法親屬編的修正。1970年代的新女性主義便已倡議法律改革的必要性，並且採取了投書報紙、舉辦座談會等公開的具體行動，這既是啟蒙自覺運動，也是一種法律動員。

(provincialize) 西方女性主義法學」、「分散的女性主義法學研究」(scattering feminist legal studies)、書寫女性主義法律史等方法，以反省西方法律霸權、法律東方主義的影響，並發展女性主義法學的在地性¹⁶。乍看之下，臺灣的生育自主權運動「繼受」了美國婦運與女性主義法學的「選擇權」論述，並且也受到「生命權 vs. 選擇權」二元構框的限制。然而，本文探究墮胎權利構框發展（將什麼樣的需求轉化為什麼樣的權利）的研究，將說明美國婦運與美國法的發展如何被選擇化地認識、如何影響了臺灣婦運的墮胎權利構框、又造成了什麼樣的限制；而臺灣婦運所曾提出的墮胎合法化論述，更同時關注在地的女性生育困境：傳宗接代觀念將女人生育工具化。因此，不論在美國或臺灣，將墮胎權視為隱私權／選擇權都是特定歷史脈絡的產物，也都僅是當時婦運有關女性生育困境的權利論述之一側面而已。這樣的研究既可以地域化美國法與美國婦運，也可以深化對於在地女性主義法律思想與行動的理解。

基於上述的文獻回顧、理論反省與研究目的，本文的研究嘗試建立1984年的墮胎合法化運動與1970年代婦運的連結，也剖析墮胎權利構框的形成、意義與限制，以書寫墮胎權的女性主義法律史。在歷史研究法的運用上，本研究所使用的歷史資料包括1960年代至1980年代中期的報紙、黨外雜誌、法學刊物、立法院公報、已出版的官方立法相關資料、有關人口政策與優生保健法的政府檔案，以及解嚴前的女性主義相關（特別是拓荒者出版社）的出版品。這些大多被既有相關研究忽略的史料可用以更細緻地觀察官方立法行動的變化，以及婦運的行動與主張。本研究的研究範圍包括解嚴前所有婦運倡議墮胎合法化，以及開拓女性參與實踐空間的各種法律動員（例如前述1979年要求墮胎合法化的聲明），特別是1970年代的

16 陳昭如，創造性別平等（註10），頁220-231；陳昭如，抗拒失憶——女性主義法律史的理論與方法初探，收於：王鵬翔編，2008法律思想與社會變遷，頁175-213（2008年）；陳昭如，大法官解釋中的歷史與傳統——女性主義觀點的批判，中研院法學期刊，7期，頁81-140（2010年）。

新女性主義運動及1980年代中期的婦運，但也討論1950至60年代的女性言論及主張，以凸顯1970年代新女性主義運動的開創性，從而可以更好地理解戰後婦運¹⁷如何和當時的政治結構互動，開展權利論述並採取策略的行動。再者，雖然訂定人工流產阻卻違法事由並非將墮胎完全無條件地合法化，但由於「墮胎合法化」係過去及當下的婦運與相關文獻所使用的表述方式，且「合法化」一詞本就可以包含「有條件合法化」與「無條件合法化」兩種情況，因此本文採用「墮胎合法化」一詞概括指涉有關將墮胎罪完全除罪化、有限度地合法化（制定阻卻違法事由或阻卻刑罰事由）的各種主張。

本文的論述以如下的方式展開。首先是重新造訪有關臺灣墮胎合法化的典型歷史敘事，一方面檢討既有研究文獻中以人口政策因素理解墮胎合法化的貢獻與限制，另方面指出在當時所存在的兩種墮胎合法化途徑之發展，以作為探討當時婦運主張和行動的基礎。接著在檢討墮胎合法化歷史敘事的基礎上，進一步爬梳1950至60年代婦女團體的節育主張，探究1970年代新女性主義打造墮胎權的墮胎合法化論述與行動，解析1980年代初期婦運遊說優生保健法通過的行動，以呈現婦運墮胎合法化動員的動態過程以及所開展的權利構框，並指出本文所重新描繪的墮胎合法化歷史圖像在當下的意義。

17 從戰後到1970年代之間的臺灣是否有婦運？有些研究者將戰後到1970年代之前列為具有女性意識的婦運萌芽前的階段，例如周碧娥（註9），頁86-87。或將之認為是空白的年代，如楊翠，日據時期臺灣婦女解放運動：以《臺灣民報》為分析場域（1920-1932），頁603（1993年）。也有研究者以黨化色彩濃厚的婦運稱之，如游鑑明，明明月照來時路：臺灣婦運的歷史觀察，收於：王雅各編，性屬關係（下）：性別與文化、再現，頁207-211（1999年）。張毓芬則以「政治菁英婦女」作為婦運的行動者，並將之定義為「所有曾經以參與集體行動來對於『女人／國家』關係進行調整的行動者（無論她們是有意或無意）」，因此將1950、1960年代以國民黨婦工會為主的官方婦女團體活動也納入考察對象。張毓芬，女人與國家——臺灣婦女運動史的再思考，國立政治大學新聞研究所碩士論文（1998年）。

貳、重訪墮胎合法化的臺灣故事：優生保健法外一章

一、人口政策陰影下的典型歷史敘事

在臺灣，墮胎為何及如何被合法化？從既有研究文獻中可以找到的典型答案是：為了減緩人口壓力，因此通過優生保健法將墮胎合法化。諸多研究都共同指出人口政策以及優生保健法的關鍵角色¹⁸。典型的歷史敘事是這樣的：從1950年代後期開始，人口膨脹逐漸被認為是造成社會危機的重大問題，在日益沉重的人口壓力之下，以節育為核心的家庭計畫於1960年代末期開始成為全面性的國家政策，這表現在行政院在1968年發布實施台灣地區家庭計畫實施辦法，1969年制定公布「中華民國人口政策綱領」。由於刑法有墮胎罪的規定，只有在疾病或生命危險的情況之下得以不罰，使得大多數的人們無法藉由合法墮胎來避免生育，因此從1970年開始草擬的優生保健法便規定了合法實施人工流產的條件，以推動旨在降低生育率、減少人口數量與提升人口素質的人口政策。起初，優生保健法的法案因為反對壓力太大而遭到擱置，在1982年重新提出後仍面臨龐大的反對，最後終於在1984年通過，因而合法化了符合法定要件的人工流產。

既有研究的通說認為人口政策是墮胎合法化的核心關鍵。研究者認為戒嚴時期國家控制生育的強人意志扮演了促使立法通過的重

18 例如顧燕翎，墮胎合法化議案（臺灣篇）：從「墮胎」到「人工流產」——社會關係及婦運策略分析，女性人，3期，頁194（1990年）；劉仲冬（註7），頁204-218；陳肇男、孫得雄、李棟明，台灣的人口奇蹟：家庭計畫政策成功探源，頁140-141（2003年）；官曉薇，反身的凝視：臺灣人工流產法制及其法社會背景的分析，思與言，47卷4期，頁165-170（2009年）；吳燕秋，西法東罰，罪及婦女——墮胎入罪及其對戰後臺灣婦女的影響，近代中國婦女史研究，18期，頁53-123（2010年）；呂芳上，個人抉擇或國家政策：近代中國節育的反思——從1920年代《婦女雜誌》出版產兒制限專號說起，近代中國婦女史研究，12期，頁195-230（2004年）；張珏，墮胎合法化對臺灣婦女影響的省思，婦女與兩性學刊，3期，頁1-23（1992年）。

要角色¹⁹，而立法場域中的立法言談更是著重於國家政策而非個人權利²⁰。固然也有研究文獻指出人口政策以外的因素，例如醫療專業的角色²¹以及家庭計畫人口政策的美國因素²²，還有婦運在1984年優生保健法通過前夕所發動的遊說行動²³，但多認為這些因素是輕重不一的配角。這也意味著，如果不是因為搭著國家人口政策的政治機會，醫療專業或婦運支持墮胎合法化力量很難勝過當時龐大的道德保守主義、宗教反墮胎勢力。我們或許無法直接由「在過去，官方抑制人口膨脹的人口政策是墮胎合法化的關鍵」的歷史，預測「在今日，官方鼓勵生育的人口政策將造成墮胎權的限縮」，但是歷史確實提供了思考當下的參照：過去婦運爭取墮胎合法化的行動因為符合人口政策而獲得支持，今日婦運的生育自主權主張，則可能會因為不符合人口政策而遭遇較大的阻力，反墮胎的勢力也可能因為符合人口政策而更為壯大。

人口政策促成墮胎合法化的歷史固然提供了省思的可能，但通說的人口政策歷史解釋卻也可能限制了我們的視野。例如，人口政策與墮胎合法化的密切關連，能否被視為一種（相較於歐美）的臺灣特色？既有的研究文獻認為，相較於先進國家，如臺灣、韓國、印度等國家的人工流產法制往往是強調控制生育的人口政策²⁴。然而，以美國為例，晚近的研究也開始檢討生命權與選擇權的論述對立如何在1973年*Roe v. Wade*（410 U.S. 113）之後才形成，發掘在此之前的多元公共討論面貌，包括公共衛生、人口與環境問題、性自

19 劉仲冬便認為，是因為蔣經國要求實施優生保健，優生保健法草案才能在1982年重新送立法院審議並獲通過。見劉仲冬（註7），頁205。

20 官曉薇（註6），頁89-104。

21 劉仲冬（註7），頁151-174；官曉薇（註6），頁108；傅大為，*亞細亞的新身體：性別、醫療與近代台灣*（2005年）；吳燕秋（註18），頁53-123。

22 郭文華（註8）；蔡宏政，*臺灣人口政策的歷史形構*，*臺灣社會學刊*，39期，頁65-106（2007年）。

23 顧燕翎（註7），頁151-174。

24 官曉薇（註18），頁138。

主等等²⁵。這些相關研究不僅揭露了墮胎權運動與人口政策之間的密切互動關係，指出墮胎權論述與種族歧視的人口論述（降低少數族裔與貧窮人口）之間的共謀²⁶，更批評美國藉由外援來影響弱勢國家人口政策、限制墮胎權以服務美國自身利益的角色²⁷。因此，人口政策的向度並非只存在於亞洲國家，只是歐美國家夾雜著種族、階級主義與帝國主義的人口政策往往被過度低估或忽略罷了。

再者，過往的研究主要著重於討論1982年行政院重新提案的法案以及法案送入立法院之後的立法論辯，但如果從優生保健法的官方檔案中仔細爬梳法案的研擬過程，我們更可以發現，即便是在官方內部討論中，以人口政策來制定合法人工流產條件並非毫無爭論：攸關「人口素質」的優生事由獲得很高的共識，但考量「人口數量」的社會經濟事由則節節敗退。如將1970年起歷次官方擬定或納入討論草案的人工流產合法事由一併觀察，從表1中可以很清楚地看出此歷史過程的趨勢：在十餘年的立法過程中，優生事由大致維持不變，1970年法案中「子女人數眾多影響家庭生活」的人工流產事由則經歷了多次的討論與修正，在1982年重新研擬的法案中被刪除了，取而代之的是「懷孕或生產影響（身）心理健康與家庭生活」的概括事由。「子女人數眾多」明白指的是家庭規模的人口數量問題，但是否「影響（身）心理健康與家庭生活」則比較是衛生健康問題。而衛生醫療觀點的逐漸占據上風，也表現在1982年草案中新增了「有醫學上理由」的要件²⁸。

25 See, e.g., LINDA GREENHOUSE & REVA B. SIEGEL, BEFORE ROE V. WADE: VOICES THAT SHAPED THE ABORTION DEBATE BEFORE THE SUPREME COURT'S RULING (2010); Reva B. Siegel, *Roe's Roots: The Women's Rights Claims that Engendered Roe*, 90 B.U. L. REV. 1875, 1875-1907 (2010).

26 Mary Ziegler, *The Framing of a Right to Choose: Roe v. Wade and the Changing Debate on Abortion Law*, 27(2) LAW & HIST. REV. 281, 281-330 (2009).

27 See BETSY HARTMANN, REPRODUCTIVE RIGHTS AND WRONGS: THE GLOBAL POLITICS OF POPULATION CONTROL (Revised ed. 1995).

28 其實，從1970年行政院內部討論決議將主管機關由內政部改為衛生署，就可看出醫療體系主導的跡象。

表1 優生保健法草案中的合法人工流產事由*

(1) 1970年版

1970 I	1970 II	1970 III
本人或其配偶患有惡性遺傳、傳染惡疾或精神病者	同左	同左
因懷孕或分娩，可能招致生命危險或危害身體或精神健康者	同左	同左
被強姦或近親相姦而受孕者	同左	同左
胎兒有導致畸形發育之虞	同左	同左
(無規定)	因子女眾多影響家庭生活並取得配偶同意者	因子女眾多影響家庭生活

資料來源：

1970 I：優生保健法草案，法規會整理版本，以內政部為主管機關。行政院各部會副首長第129次會議。1970年10月27日。出處：行政院秘書處，台59內字第10076號。行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

1970 II：優生保護草案，法規會整理版本，以衛生署為主管機關。行政院各部會副首長第129次會議。1970年10月27日。出處：行政院秘書處，台59內字第10076號。行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

1970 III：各部會副首長會議關於優生保健法草案研議結論。1970年11月28日（無附件檔案）。出處：行政院內政部，台內戶字第392489號。行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

* 說明：本表所收錄者為行政院內部曾進行討論之草案，不包括其他未於行政院內部討論之民間草案。

(2) 1971年版

1971 I	1971 II	1971 III
本人或其配偶患有惡性遺傳、傳染惡疾或精神病者 (同1970 I)	本人或其配偶患有惡性遺傳、傳染性惡疾或精神病者	本人或其配偶患有惡性遺傳、傳染性惡疾或精神病
因懷孕或分娩，可能招致生命危險或危害身體或精神健康者 (同1970 I)	同左	同左
被強姦或近親相姦而受孕者 (同1970 I)	同左	同左
胎兒有導致畸形發育之虞 (同1970 I)	同左	同左
因子女眾多無力撫養者	因子女眾多，影響家庭生活並取得配偶同意者	因子女眾多無力撫養並取得配偶同意者

資料來源：

1971 I：行政院衛生署會同左內政部整理後版本。行政院各部會副首長第140次會議後。1971年2月11日。出處：行政院秘書處，台60內1209號。行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

1971 II：衛生署優生保健法研修草案會議結論。1971年6月1日。出處：行政院衛生署，民國60年7月5日衛署保字第03212號。行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

1971 III：優生保健法草案要點，提請行政院1233次會議討論版本（整理第129、140次副首長會議及1029次行政院會議結論）。1971年8月21日。出處：行政院衛生署，民國60年8月18日衛署保字第05034號。行政院檔案，檔案編號：0060/401.1/D/1/006。

(3) 1972年至1978年版

1972	1973
本人或其配偶患有惡性遺傳、傳染性惡疾或有精神病者	同左
因懷孕或分娩，可能招致生命危險或危害身體或精神健康者 (同1970 I)	因懷孕或分娩，有招致生命危險或危害身體或精神健康之虞者
被強姦或近親相姦而受孕者 (同1970 I)	同左
胎兒有導致畸形發育之虞 (同1970 I)	同左
因子女眾多無力撫養並取得配偶同意者(同1971 III)	同左
1978 I	1978 II
本人或其配偶患有惡性遺傳、傳染性惡疾或有精神病者 (同1972)	同左
因懷孕或分娩，可能招致生命危險或危害身體或精神健康者	同左
被強姦、誘姦或近親相姦而受孕者	同左
胎兒有導致畸形發育之虞 (同1970 I)	同左
子女眾多致影響家庭成員之健康生活	因多次懷孕或生產影響母性身心健康，家庭生活並取得配偶同意者

資料來源：

1972：優生保健法草案，行政院各部會副首長第225次會議。1972年11月28日。出處：行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/02。

1973：優生保健法草案，行政院第1312次會議。1973年2月15日。出處：行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/02。

1978 I：優生保健法草案，衛生署研修草案會議通知附件。1978年11月14日。出處：行政院衛生署，民國67年11月9日衛署保字第205606號。行政院檔案，檔案

編號：0067/401.1/D/1。

1978 II：優生保健法草案（衛生署於1978年擬再修正條文），衛生署研修草案會議通知附件。1980年5月23日。出處：行政院衛生署，民國69年5月13日衛保署字第265102號。行政院檔案，檔案編號：0069/401.1/1/D/1。

（4）1980年版

1980 I	1980 II	1980 III
本人或配偶罹患遺傳性精神疾病、精神病、智能不足，遺傳性身體疾病者 本人或配偶之四親等內之血親罹患遺傳性精神疾病、精神病、智能不足，遺傳性身體疾病者	本人或其配偶患有有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神病者 本人或配偶之四親等內之血親患有遺傳性疾病者	本人或其配偶患有有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神病者 本人或配偶之四親等內之血親患有有礙優生之遺傳性疾病
繼續懷孕或分娩，因身體上或經濟上理由，顯著有害母體健康之虞者	因懷孕或分娩，可能招致生命危險或危害身體或精神健康者	同左
因暴行或脅迫，或不能抵抗或拒絕時被姦淫而懷孕者 近親相姦而懷孕者	被強姦、誘姦或近親相姦而受孕者	同左
因本人罹患疾病或服用藥物，有導致胎兒畸形發育之虞者	胎兒有導致畸形發育之虞	同左
	因多次懷孕或生產將影響母子身心健康、家庭生活並取得配偶同意者	因二次以上懷孕或生產將影響母子身心健康、家庭生活並取得配偶同意者

資料來源：

1980 I：優生保健法草案，醫師公會全國聯合會意見。1980年6月12日。出處：行政院衛生署，民國69年6月30日衛署保字第286776號。行政院檔案，檔案編號：0069/401.1/1/D/1。

1980 II：優生保健法草案，衛生署研修草案會議記錄附件。1980年6月19日、7月18日。出處：行政院衛生署，民國69年6月30日衛署保字第265598號。行政院檔案，檔案編號：0069/401.1/1/D/1。

1980 III：優生保健法草案，衛生署研修草案會議記錄附件。1980年8月1日。優生保健法草案，衛生署研議修正完成版。1980年10月15日。優生保健法草案，衛生署研修草案會議記錄附件。1980年11月25日。出處：國民健康局檔案，檔案編號：0069/401.1/1/D/1。

(5) 1982年版

1982 I	1982 II
本人或其配偶患有有礙優生之遺傳性、傳染性疾病或精神疾病者 本人或其配偶之四親等以內之血親患有有礙優生之遺傳性疾病者	同左
有醫學上理由，足以認定懷孕或分娩有招致生命危險或危害身體或精神健康者	同左
因被強姦、誘姦或與依法不得結婚者相姦而受孕者	依法不得結婚者相姦而受孕者
有醫學上理由，足以認定胎兒有畸形發育之虞者	同左
因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者（有配偶者應取得其同意）	同左

資料來源：

1982 I：優生保健法草案，行政院送立法院版。1982年6月16日。出處：行政院，台71衛10094號。行政院檔案，檔案編號：0071/401.1/1/D/1。

1982 II：優生保健法草案審查修正版。1982年10月13-14日與1982年11月4日。出處：優生保健法案，法律案專輯第71輯，1984年，頁140。

人口數量問題為何逐漸退讓於衛生醫療考量，乃至於最後完全消失在官方法案的文字當中呢？考察相關的政府檔案可以發現，這個問題其實早在優生保健法制定草擬之初即有爭議。在行政院內部最初草擬的法案中，就有兩個版本併陳（表1中之1970 I 版、1970 II 版），其中一案未列社會經濟事由，另一案則規定「因子女眾多影響家庭生活並取得配偶同意」。最後在行政院各部會副首長會議中決定列入「因子女眾多無力扶養」之事由（表1中之1971 I 版），但司法行政部與內政部對此表示疑慮，認為這是經濟上的理由、與優生保健無關，而且可以從寬解釋「因懷孕或分娩可能危害身體或精神健康」來涵蓋之。副首長會議的結論是要研酌是否規範配偶同意權來作為妥協方案²⁹，但內政部的研議則認為「經配偶同意」易起爭端應予刪除³⁰。行政院內部的會議雖決定納入子女眾多無力撫養的要件³¹，但仍在行政部門內部不斷引發爭辯，質疑的理由包括「『因子女過多……』似超過衛生觀點」³²、「子女多寡數字及撫養力標準難確定，且以撫養力之關係准予人工流產，破壞將形成之新生命，有悖人道」³³、「逾越中華民國人口政策綱領之規定」³⁴等等。在歷經多次討論後³⁵，1973年2月15日行政院所通過的

29 行政院各部會副首長第140次會議紀錄（1971年1月19日）。行政院藏，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

30 內政部函行政院秘書處，台內戶字第392489號函（1970年11月28日）。行政院藏，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

31 行政院第1207次會議核准立法院審議案的說明表示，因子女眾多無力撫養者是否得施行人工流產，贊成者認為（1）有助於減少人口增加率，（2）因此原因而實施人工流產者佔極大比例，必須合法化以符合事實（3）不須求助密醫，可確保母體健康；反對者認為（1）此係經濟上理由，與優生保健之立法意旨不符（2）將增加立法阻力。最後決定仍納入，請院會裁決。見行政院第1207次會議（1971年2月4日）。行政院藏，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

32 1971年6月1日，衛生署會議中，衛生署表示的意見。見行政院衛生署衛署保字第03212號（1971年7月5日）。行政院藏，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

33 1971年8月5日，行政院第1233次會議衛生署提出討論意見。見行政院秘書處台60內字第7941號（1971年8月21日）。行政院藏，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

34 1971年8月5日行政院第1233次會議內政部發言。見行政院秘書處台60內字第

優生保健法草案則確定保留「因子女眾多無力撫養並取得配偶同意」之規定（表1之1973版），並維持之前會議中所提出的立法理由為「減輕家庭負擔、保護母體健康」³⁶。

在此次行政院會議做此決議之後，時任行政院院長的蔣經國卻指示緩提院會，國民黨黨內、內政部以及省議會、地方議會主張繼續推動墮胎合法化的提議也皆被以蔣經國指示暫緩優生保健法之提案為由，暫不處理³⁷。直到1978年，政府才重啟優生保健法的草擬

7941號（1971年8月21日）。行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01。

³⁵ 原本行政院所擬的處理意見為：因有取得配偶同意，由受理的醫療機構提請審查等程序可以補救，可以照列。而當時的行政院院長嚴家淦則指示兩案並列，一併請中央考慮，最後是請內政部及衛生署再加研究（1971年8月5日行政院第1233次會議，行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01）。在衛生署邀集內政部、農復會等部會及專家召開的會議中，則多數贊成納入「因子女眾多，無力撫養，並取得配偶同意者」，理由是國家立法要符合多數人的需求（1971年8月21日衛生署會議決議，行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/01）。接著，黨政關係談話會也對此進行討論。1972年11月28日的行政院各部會副首長會議中，內政部依據黨政關係談話會的建議，提案將優生保護法改為優生保健法，並提出「子女眾多」是否有規定數字之必要的意見（見1972年11月28日行政院各部會副首長第225次會議，行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/02）。原本黨政關係談話會中有提議需明定子女3人，而衛生署則採納談話會中贊成者的意見，認為因個人經濟健康與其他生活環境之不同，不宜硬性規定人數（1972年11月28日的行政院各部會副首長第225次會議參考資料，附件二優生保健法草案研修意見，行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/02）。該次會議的結論為，將此政策提請院會討論決定（1973年2月6日副首長第232次會議資料，附件一，第225次副首長會議對本案之研議結論，行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/02）。但在1973年的副首長第232次會議中，則又決定維持「子女眾多」的字樣（1973年2月6日副首長第232次會議研議結論，行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/02）。

³⁶ 1973年2月15日行政院第1312次會議。該次會議並且增列排除刑法第292條的規定，因實施優生保健法許可之人工流產而為必要之介紹者，排除於第292條的適用範圍之外。見行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/02。

³⁷ 包括中國國民黨中央委員會社會工作會主張應開放有子女2人的婦女可以合法墮胎以利家庭計畫（衛署保字第35882號函行政院秘書處文（1974年1月22日））、省議會第五屆議員民政考察報告主張將墮胎合法化以保障婦女（臺灣省政府衛生處衛家字第00206號函行政院衛生署（1974年1月22日））、省議會與台中縣議會建議將墮胎合法化以實施優生並保障母性（行政院衛生署，衛署保字第35121號函行政院秘書處（1974年2月6日））、內政部於1976年行文行政院希望儘速頒布實施優生保健法以利人口政策（行政院內政部，台內戶字第712767

工作，而衛生署於該年重擬的修正條文中，又將「子女眾多無力撫養並取得配偶同意」改為「因多次懷孕或生產影響母性身心健康，家庭生活並取得配偶同意」（表1之1978 II 版）³⁸，該草案在1980年6月19日衛生署會議獲得通過，又修改為「因二次以上懷孕或生產將影響母子身心健康、家庭生活並取得配偶同意者」（表1之1980 III版），綜合了人口數量與衛生觀點，其理由是：二次以上懷孕的婦女經常是因為已經避孕但失敗，而這些人都希望達成不育的意願³⁹。1982年行政院重新向立法院提出的草案，則又刪除了「二次以上」的文字，僅餘「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活者」，但保留配偶同意權的規範（表1之1982 I 版）。自此，子女數量或懷孕次數的要件正式在法案文字中消失，但留下了曾有內部反對意見的配偶同意權。

相較於優生的人口素質考量，以子女數目（抽象的「子女眾多」或「子女二人以上」）或懷孕次數作為合法人工流產事由，可說是赤裸裸地表達了抑制人口成長的政策企圖，以及「兩個孩子恰恰好」的人口家庭圖像。雖然依據目前的史料仍無法清楚解釋優生保健法的官方草案為何在1982年有了這樣的改變，但或許可以從前述行政機關內部討論來推論，這是因為始終有相當的反對意見，不希望在衛生保健的法案中納入社會經濟因素與非衛生觀點的考量，擔心如此將過度放寬墮胎合法化的範圍。由此可見，當時政府內部並沒有以墮胎合法化來實施人口政策的一致共識，人口政策的支持者並不必然支持廣泛的墮胎合法化。

政府雖然對於明文規定子女數目的墮胎合法化立法方案有所疑

號（1976年12月16日）。見行政院檔案，檔案編號：0059/1-1-8-8/21/02。

38 1980年5月23日衛生署研修草案會議開會通知附件。見行政院衛生署，衛保署字第265102號（1980年5月13日），行政院檔案，檔案編號：0069/401.1/1/D/1。

39 行政院衛生署，衛署保字第292719號（1980年10月15日）衛生署優生保健法草案總說明。見行政院檔案，檔案編號，0069/401.1/1/D/1。

慮，但仍然制定了相關的法律政策來節制人口數量。如果同時考察人口政策的其他法律對策，我們可以發現以墮胎罪之外的法律來節制人口數量的修法歷史。歷來研究者將重點置於優生保健法的草擬制定與通過，而較為輕忽與人口政策相關的其他法律對策。1974年，民法學者王澤鑑教授在家庭計畫研究所孫得雄教授的引介之下參與法律與人口政策的跨國調查，所完成的研究報告便指出法律制度對於生育行為的規範力，界定其研究目的為「檢討直接或間接影響我國人民生育行為，尤其是關於重男輕女觀念的法律制度，希望藉著法律的規範力量，改變傳統的生育行為，建立一個適合當前社會需要，由理性所支配的現代生育價值觀念」，並且將相關的法律分為「有關生育的動機或目的」，如婚姻制度、兒童福利、租稅政策、津貼、房屋政策等，以及「生育行為的控制」如避孕、結紮手術與人工流產等兩類⁴⁰。這種功能主義的人口政策法律布局不只是當時學者的政策主張，我們也的確看到行政與立法機關的相關修法，例如1982年修正所得稅法第17條（扶養子女之寬減額以2人為限）、1983年修正中央公教人員生活津貼支給辦法（生育第3個以上的子女不給予生育補助）。甚至，1985年的民法親屬編修法也與人口政策有關。當時修改民法第1059條的規定放寬子女從母姓的限制，增列「母無兄弟」的情形下得約定從母姓，其立法理由之一就

40 王澤鑑，法律制度與家庭計畫（1974年）。王澤鑑的研究是美國主導的法律與人口政策跨國研究的一部分，因此其研究架構與主導該研究的教授所規劃的研究架構相當類似。歷來研究者固然指出美國對於臺灣家庭計畫人口政策的影響，但是大多偏重於人口學知識、生殖技術與避孕用具的考察，卻較為忽略法律的角色。事實上，美國的人口局（The Population Council）在推動世界人口政策時，並未忽略法律層面的考量。美國人口局與聯合國共同贊助杜夫特大學（Tufts University），其與哈佛大學合作成立法律與人口研究計畫（Law and Population Programme），於1970至1978年之間推動一系列有關各國家庭計畫與法律政策的研究，其內容包括生育控制、社會與福利因素等面向的考察，而墮胎法當然也涵蓋在內。有關法律與人口研究計畫，請參見 Luke T. Lee, *Law, Human Rights, and Population Policy*, in *POPULATION POLICY: CONTEMPORARY ISSUES* 1, 1-20 (Godfrey Roberts ed., 1990). 值得一提的是，民法學者朱柏松在1982年也發表了一個類似的研究。朱柏松，人口問題之法律政策，社會科學論叢，30期，頁181-204（1982年）。

明白表示是為了節制生育的目的⁴¹。因此，雖然優生保健法草案刪除了有關子女數量的考量，但官方則透過其他不涉及刑罰的民法、稅法與其他行政法修正來鼓勵人們節制生育。

重新挖掘出此歷史過程的側面，特別是優生保健法的官方草案之變動以及其內部考量，有助於我們理解、分析當時婦運行動所處的條件以及所可能產生的影響：奠基於人口政策的官方立法規劃有助於婦運推動墮胎合法化，但官方草案版本的變動以及其所彰顯的理想家庭、理想母親圖像，卻也牽動著婦運的運動對策。再者，還有另一個經常被忽略、但有助於增進理解的歷史事實：人口政策的法律布局不僅相當全面，其墮胎合法化的政策也不以制定優生保健法作為唯一可能，修正刑法墮胎罪是當時的另一選項。

二、制定優生保健法與修正刑法的兩種路徑

在戰後臺灣，人們從何時開始主張修改刑法墮胎罪將墮胎合法化，是一個仍有待進一步考察的歷史問題。依據目前的歷史證據可確定的是，至晚在1964年，標榜自由主義精神的知識份子論政刊物《文星雜誌》上便有論者批評墮胎罪是「惡法」，主張為了人口政策的目的應該放寬墮胎罪的規定⁴²。隔年，在司法院的官方刊物《司法通訊》上，更有法官為文主張，為減輕人口壓力，應修正刑法，規定「因子女眾多」的墮胎應免除其刑⁴³。由此可見，修改刑法墮胎罪的呼籲，似乎自始便與人口政策倡導節育有關。

41 1985年民法第1059條修正立法理由：「國人囿於子嗣觀念，每於接連生育女孩後，為期得男，輒無節制，不但有違家庭計畫生育之原則，且影響母體健康，增加家庭負擔。故各方反應，咸望子女亦可從母姓，以期消弭無節制生育之弊害。因之，第一項增列但書，既符合傳宗接代之要求，且儘量作到姓氏判斷血緣關係及男女平等之原則。又嫁娶婚之子女限於父姓，而贅夫之子女，則可另外約定，亦有不公。爰予修正，使嫁娶婚之子女亦可從母姓。」

42 陸嘯釗，四面八方談墮胎，文星，14卷1期，頁51-53（1964年）。陸嘯釗在文星雜誌上撰稿批評諸多法律，並集結為《惡法錄及其他》（1965年）。

43 時懋鼎，當前環境墮胎罪應否修正之商榷，司法通訊，172期，頁2（1965年）。

這種以人口政策為由、以修改刑法為方來將墮胎合法化的主張，並未因制定優生保健法的方案浮上檯面而就此消失。在優生保健法草案提出之後，仍有應放寬刑法墮胎罪的規定⁴⁴、刪除刑法墮胎罪並擴大優生保健法草案墮胎合法化範圍以將墮胎全面合法化⁴⁵等主張被提出，也有學者認為優生保健法草案的規定是在刑法墮胎罪未修法之前的彌補方案⁴⁶。修改刑法墮胎罪甚且進一步成為官方政策。司法行政部於1974年7月開始，以因應國家情況與社會變遷為由，著手進行第一次的民刑法修正計畫，成立刑法修訂專案小組，由當時的司法行政部長王任遠、大法官林紀東、臺大法學院院長韓忠謨擔任共同召集人。在同年10月司法行政部公告、共計四十點的刑法修正要點中，便列有「墮胎有主張應使其合法化，亦有主張維持處罰規定」⁴⁷，而王任遠更在國民大會憲政研討會上的報告指出，「墮胎行為，過去在倫理和人道觀念上，多認為是應受責難的反社會行為，但是在鼓勵家庭計畫的今天，也有人認為墮胎是可以容忍、並應為社會同情的」⁴⁸。隔年，王任遠在國民黨中常會提出民刑法修正的十七項應討論問題中，也包括了「墮胎應否合法化」⁴⁹。由此可見，到了1970年代中期，放寬墮胎罪的限制以有條件地合法化墮胎，已成為官方考慮採取的政策，優生保健法的特別法模式與刑法的一般法模式，正式並列在官方修法的可能選項中。

44 王澤鑑（註40），頁38-40。當時的國代代表俞俊珠律師也曾在墮胎合法化的座談會上主張應該修正刑法以放寬墮胎限制。見俞俊珠，墮胎合法化有其必要，收於：衛生教育社編，墮胎應合法化嗎，頁14（1971年）。

45 李慶華、那思陸，墮胎應全面合法化，大學雜誌，55期，頁56（1972年）。

46 劉清波，墮胎宜合法化之研究，軍法專刊，18卷1期，頁16-22（1972年）。不過，劉清波並不主張墮胎全面合法化，他認為應修正刑法以放寬墮胎罪的規定、並使罪刑相當，也應擴張優生保健法草案所規定的不罰事由，但醫生或密醫為因不正常關係或從娼而受孕之婦女墮胎則應受刑法處罰。

47 刁榮華編，刑法修正若干問題，頁57（1976年）。

48 本報訊，國大憲研會昨綜合會議 王任遠在會中報告 民刑法修正之探討 對民法決作全盤檢討擇要修正，中央日報，1974年10月18日3版。

49 本報訊，執政黨設專案小組 審議民刑法修正案，聯合報，1975年7月2日3版。

不過，這兩種模式都是為墮胎或實施人工流產制定明文的阻卻違法事由，而非完全除罪化。二者的差異在於：應該在刑法中明定阻卻違法事由，或者在性質上屬於行政法的優生保健法中規定？

司法行政部的刑法修正要點公布之後，在法界獲得一些支持，但反對者亦眾。從司法行政部向各機關、學界以及舉辦座談會所徵得的意見來看，反對墮胎合法化者不少，而贊成墮胎合法化的理由則大多包括人口政策、家庭計畫，有的主張增列「基於調節生育，實施計畫家庭。徵得配偶同意」為墮胎的免刑事由，也有主張將「因節育而墮胎」列為不罰事由，甚至有認為應該完全刪除墮胎罪⁵⁰。不過，當時司法行政部專員蘇朝榮所試擬的「墮胎罪修正原則之研究」以及撰寫的研究報告中，則反對以人口政策作為修改刑法墮胎罪的理由，認為墮胎罪的保護法益是以胎兒的生命身體安全為主，因此支持新增優生與倫理的墮胎阻卻違法事由⁵¹，至於當時優生保健法草案所規定的人口政策理由（子女眾多影響家庭生活）則應以行政法規範，不應作為刑法上的阻卻違法事由⁵²。他的研究報告意見在1977年的刑法研究修正委員會中獲得多數的支持。雖然與會的刑法學者蔡墩銘建議，懷孕12星期內未成形的人工流產宜參考美國立法例不予處罰，但多數意見仍贊成蘇朝榮的將墮胎有限度合法化的意見，決議採取列舉阻卻違法事由的方式，僅就阻卻違法事由的文字與範圍提出修正意見（例如納入近親相姦），並認為子

50 司法行政部刑法研究修正委員會，刑法分則研究修正資料彙編（二），頁505-510（1977年）。

51 分別是：「本人或其配偶患有遺傳性惡疾或精神病」、「胎兒有導致畸形發育之虞」、「因懷胎或分娩可能遭致生命危險者」、「被強姦而受胎者」。

52 司法行政部刑法研究修正委員會（註50），頁511-524、533-550。蘇朝榮在刑法草案公布後，也將此研究報告改寫為論文公開發表，主張人口政策不宜作為墮胎合法化的理由。蘇朝榮，墮胎合法化之探討，刑事法雜誌，23卷4期，頁33-47（1979年）。當時也有碩士論文提出修正刑法墮胎罪與制定優生保健法的兩種模式，並主張刑法修訂不易、制定特別法較為便捷，且要規範合法墮胎的條件與方式，仿造日本的優生保護法模式較能獲得徹底的解決。黃丁全，墮胎犯罪與墮胎合法化之研究，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁188-189（1975年）。

女眾多影響家庭生活的社會經濟原因宜留給行政法規範⁵³。接著，刑法研究修正委員會於1978年做成總決議，將修正墮胎罪的原則訂為：基於健康、衛生等原因而墮胎，將不為罪⁵⁴。1979年所公布的刑法分則修正草案，則在墮胎罪增設第291條之1，新增阻卻違法事由⁵⁵。至此，在官方的墮胎合法化修法議程中已並列刑法與優生保健法兩個選項。

表2 刑法修正草案與優生保健法草案對照表

	1979年刑法分則修正草案 之墮胎阻卻違法事由	1971-1978年優生保健法草案 之合法人工流產事由
優生事由	本人或配偶患有惡性遺傳 或遺傳性精神疾病者	本人或配偶患有惡性遺傳、 傳染性惡疾或有精神病者
優生事由	依醫學上知識或經驗，顯示 胎兒有導致畸形發育之虞者	胎兒有導致畸形發育之虞者
醫學事由	因疾病或其他防止生命上 危險之必要者	因懷孕或分娩，可能招致生 命危險或危害身體或精神健 康者
倫理事由	強姦或第230條之近親相 姦而受胎者	被強姦或近親相姦而受孕者
社會經濟 事由		因子女眾多，影響家庭生 活，並取得配偶同意者

資料來源：作者自製。

53 司法行政部刑法研究修正委員會（註50），頁532-533、554-559。

54 中央社，刑法修正原則定案 決增訂劫機罪 放寬墮胎罪的犯罪構成要件，中央日報，1978年2月1日6版。

55 該阻卻違法要件同時適用於懷孕婦女，以及得其囑託或得其承諾而使之墮胎者。

比較表2的兩個法案，二者都列舉了優生、醫學、性侵亂倫等墮胎阻卻違法事由，但優生保健法草案允許合法墮胎的條件明顯地較刑法修正草案寬鬆，不只在醫學事由部分涵蓋範圍較廣，也多了「子女人數眾多影響家庭生活」此社會經濟事由。由上述的修法委員會討論觀之，委員們多傾向於肯定墮胎罪的可罰性，也認同增列優生考量的阻卻違法事由，但大多不能接受以節制生育的政府目的來阻卻墮胎罪的違法性，因此對於阻卻違法事由的範圍與立法模式有所爭論，認為應區分人口政策與刑法，人口政策應另以特別法來規範，不應動搖刑法之根本大法。雖然人工流產的合法要件規範在刑法或優生保健法都不改變其作為阻卻違法事由的性質，被官方邀請參與修法的法學者卻傾向於認為一般法或特別法模式將影響對墮胎行為的刑事不法評價程度：規範在一般法的刑法中影響程度較高，規範在性質上屬於行政法的優生保健法則影響程度較低，而且可以強調人口政策的特殊立法目的與例外性。

必須是在這樣的歷史知識背景下，我們才能瞭解，本文一開始所提及的1979年墮胎合法化座談會為何會主張要趁著刑法修正的機會將墮胎合法化，因為那正是刑法修正草案提出的同一年，而且當時的刑法修正草案版本所規定的合法墮胎事由相對地狹隘，因此運動者的訴求是要擴大合法化的範圍。然而，相較於優生保健法最後終於過關斬將通過立法，刑法修正的立法工作歷經十餘年，官方預定於1979年完成的修法行程一延再延，最後放棄了墮胎罪的修正⁵⁶。最終，優生保健法的特別法模式勝過了修正刑法的普通法模式。由於目前可得的歷史資料無法解釋1979年的刑法修正草案未獲

⁵⁶ 1983年，媒體便批評耗費5年、集會兩百多次的刑法分則修正草案，自從1979年定稿之後，法務部卻未將草案送行政院商洽司法院函送立法院審議。崇法，為刑法修正草案催生，聯合報，1983年6月30日2版。1985年，法務部又重新開啟研議草案的過程，在1986年完成新的刑法分則修正草案。但在此修正草案中，則已經沒有墮胎罪的修正案。本報訊，法務部完成刑法全部修正草案，中央日報，1986年1月1日3版。

通過的原因，這個歷史謎題還有待將來進一步的考察。或許是因為修法無疾而終的緣故，曾有的墮胎罪修法研議鮮少受到研究者的注目，也消失在人們的歷史記憶中。

重新爬梳墮胎合法化過程被忽略的側面，可以讓我們清楚地掌握婦運推動墮胎合法化所處的歷史條件。在當時，面對制定優生保健法與修正刑法這兩個同為官方所推動的法律對策，以及不同的官方優生保健法版本，婦運如何行動、倡議墮胎權呢？而在人口政策綱領與優生保健法草案提出之前，婦女團體如何看待女性墮胎的需求、又看見誰的墮胎需求？以下的討論就將在前述人口政策下制定優生保健法與修正刑法的歷史脈絡下，重新描繪墮胎合法化路途上的婦運身影，說明墮胎權的歷史形構樣貌及其意義。

參、打造墮胎權的婦運身影：誰的需求，什麼樣的權利？

一、爭取已婚女性的節育管道：服膺官方政策的女性之聲

人口的質量在1950至60年代開始被問題化、並成為社會熱烈討論焦點之時，婦女團體已注意到女性承擔母職的育兒沉重負擔。以外省政治菁英女性為主、旨在動員女性向黨國效忠的國民黨婦工會，提倡賢妻良母的重要性與貢獻，並強化菁英女性的義務性母職；而同樣也具有官方色彩、與婦工會密切合作但以本省政治菁英女性為主的臺灣省婦女會，則以托育服務（一般托兒所與農忙托兒所）來緩和農村女性以及職業婦女的困境⁵⁷。「節育」也是當時婦女團體所提倡的議題，但她們不是倡議女人可以完全拒絕母職、不

57 莊韻親，〈當個怎樣的母親？戰後台灣法律中的母職建構〉，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁14-50（2008年）。

必當母親，而是主張女人要當稱職的母親。婦工會選擇性地支持節育，主張社會達爾文主義色彩濃厚的「差別生育」觀點，也就是知識份子婦女應該克盡生育的義務，而低社會經濟地位的婦女則應該接受節育宣導，少生子女⁵⁸。這種「社會優生」的觀念，其重點並不是女性的生育自主，而是如何藉由生育來繁衍優良人種，並且認為女性的貢獻就在於此。因此，雖然是由婦女團體所提出的看法，卻是將女性自我生育工具化、並充滿階級歧視的主張。相較於婦工會，臺灣省婦女會也主張對中下層婦女加強節育的宣導，所採的不是社會達爾文主義的優生論點，但是仍有濃厚的階級歧視色彩，將下層女性視為落後無知者，在官方刊物社論中倡議：

在貧窮無知的落後地區，例如，漁民，鹽民，礦工眷屬等聚居的地方，必須多下功夫，……在家庭計畫的協助之下，不要為子女太多負擔過重為憂⁵⁹。

雖然在民主國家，每個人都有權自己決定要生育幾個子女，或者限制生育，但是對一般農、漁、林、礦地區的無知婦女，應積極推行節育工作是非常迫切需要的⁶⁰。

我們可以發現，此時官方色彩濃厚的婦女團體言論基本呼應當時官方家庭計畫的主流論調，雖然陳述了女人生育子女過多的痛苦與不利（特別是下層的「無知婦女」），肯定節制生育的女性需求，但不論所採的是生物進化論或者階級歧視觀點，都強調透過避孕結紮等方式來節制生育，並沒有公開倡議修改法律將墮胎合法化。即便少數主張生育自由者也是如此。例如，中國家庭計畫協會的領導者舒子寬，曾表示「我們女人也是人，不是動物，不能要我們女人不停地一個一個生育孩子，應讓我們作母親的人，有生育孩子的自

58 張毓芬（註17），頁79-82。

59 臺灣婦女月刊，我們的話：談婦女節育問題，臺灣婦女月刊，98期，頁1（1964年）。

60 臺灣婦女月刊，我們的話：推行人口政策與家庭計畫，臺灣婦女月刊，157期，頁1（1969年）。

由」，她的論點雖然強調女人的生育自由，但她倡導節育的目的仍然是要避免人們去墮胎，而非主張墮胎應該合法化⁶¹。而當時被官方政策召喚出的民間女性聲音，也呈現類似的觀點。以當時中央日報「為配合家庭計畫」於1967年舉辦的「節育經驗」徵文為例，被錄取的散文作者皆為已婚女性，大多是抒發子女過多的痛苦辛酸、陳述節育（主要是結紮）的優點，呼籲配合家庭計畫，節制生育是為國、為家、為自己也为小孩的最佳選擇⁶²。唯一提到墮胎經驗者，則是闡述墮胎對於身心的傷害與罪惡感⁶³。因此，在官方政策之下發聲的婦女團體與女性所表達的生育願景與節制生育的需求，雖然有時訴諸「女性的生育自由」，但卻環繞在異性戀婚姻下生兒育女的「理想家庭」、「理想母職」想像下，著重的是已婚女性的理想子女數目需求，沒有挑戰墮胎與性的污名，也不關注單身女性的性自主與生育自由。

這些節育主張所身處的，其實是女性墮胎經驗相當普遍的社會現實。從1964年臺灣省農復會進行第一次墮胎經驗調查開始，歷次的調查結果都指出1950至1960年代間有墮胎經驗的育齡女性至少有10%以上⁶⁴，一般數據顯示活產與墮胎的比例大致上是三比一（每三次活產就有一次墮胎），但大部分的人同意這是一種低估，而學者對婦產科醫師的訪談結果甚至有活產與墮胎是一比三的說法出現⁶⁵。當時的媒體上不乏墮胎事件的報導，可以看出女性使用的墮胎方式包括藥物與手術，並且都有失敗的風險⁶⁶。雖然遭受墮胎罪

61 中央社，臺灣人口增加率高 是否要節制生育？學者專家昨舉行座談會 認應防止墮胎指導避孕，中央日報，1959年5月23日3版。

62 這次徵文的結果從1968年1月4日起至2月28日刊登於中央日報的「現代家庭版」，所刊登的五十篇文章並集結出書。見中央日報社編，節育經驗（1968年）。

63 參見梅玲，墮不得，收於：中央日報社編，節育經驗，頁107-108。

64 吳燕秋，「拿掉」與「毋生」（m-sinn）——戰後臺灣婦女墮胎史（1945-1984），國立清華大學歷史研究所博士論文，頁75（2009年）。

65 傅大為（註21），頁140-143。

66 吳燕秋（註64），頁77。

處罰的人數不多，而且其中僅有極少數是女性⁶⁷，但墮胎罪不只使得女性容易因此放棄醫療權益，也成為有效的性監控策略，讓執法者可以藉由調查墮胎事實轉向考察女性的性關係、墮胎技術者成為性道德的守門人，而墮胎技術者要求出具配偶同意書更使得丈夫取得性監控的權力⁶⁸。然而，上述官方婦女團體大多選擇強調避孕、結紮作為節制生育的手段，並未積極呈現女性的墮胎經驗與遭遇的困境，遑論倡議墮胎合法化。1960年代時已經展露文采、日後於1970年代開始涉入新女性主義運動的雜文女作家丹扉、薇薇夫人，在當時也還未開始討論女性的墮胎經驗並主張墮胎合法化⁶⁹，薇薇夫人將墮胎稱為「謀殺」⁷⁰，丹扉甚至還曾經為文批評男性教唆墮胎罪的刑罰太輕⁷¹。

在1970年代之前，只有極少數女性政治菁英公開主張墮胎合法化。例如在1950年代中期於省議會曾經出現過的墮胎合法化爭議中，許世賢、游蘇鳶等女性議員積極主張墮胎合法化，但遭男性議員的強烈反對而告失敗⁷²。其中，身為醫師、成立戰後臺灣第一個

67 吳燕秋（註64），頁73（1948-1955年總計一審墮胎有罪者只有22人，因此入監服刑者3人）；黃丁全（註52），頁182-184（1962-1973年一審被宣告墮胎罪有期徒刑者124人、拘役18人、罰金46人；1950-1971年因墮胎罪入監服刑者共計26人，其中僅7人為女性）；王澤鑑（註40），頁35-37（1962-1972年間一審被宣告墮胎罪有期徒刑者105人、拘役15人、罰金45人，1950-1971年間因墮胎罪入監服刑者26人，其中7人為女性）。

68 吳燕秋（註18），頁97-104。

69 有關1960年代女作家的雜文寫作，請參見陳正維，「拓荒者」的多重實踐——論七〇年代婦運者與女作家的書寫／行動，國立清華大學台灣文學研究所碩士論文，頁22-25（2012年）。

70 薇薇夫人，未出嫁的媽媽，聯合報，1965年6月10日7版；薇薇夫人，莫造成痛苦和悔恨，聯合報，1968年3月14日9版；薇薇夫人，勇敢的受害人，聯合報，1968年4月18日9版。

71 丹扉，判得太輕，收於：吸塵集，頁47-48（1968年）。該文討論一位男性教唆墮胎，該女性為此幾度尋死，只被判了拘役50天，但一個敲詐獲小利的雞販卻被依恐嚇罪判了有期徒刑3個月。

72 吳燕秋（註64），頁216。當時女議員的主張遭到男性議員的反對，反對的男議員們將墮胎歸咎為貧困問題，還要求嚴懲墮胎罪。

婦女會（嘉義婦女會）的許世賢是戰後第一位主張墮胎合法化的民意代表，她以保護母體健康為由，要求政府讓身體有問題、育有4名以上子女的女性可以選擇墮胎⁷³。而游蘇鳶也主張子女過多者應可合法墮胎⁷⁴。然而，正如同前述官方政策下的婦女團體與女性的主張，她們所要求的是讓女人在理想家庭的框架下進行生育，而理想家庭的條件之一是有不要有過多子女，並不是在提倡以合法墮胎來保障女人的自主權。

Karen Czapanskiy 曾經提出「義務役」的母職（*draftee motherhood*）概念，來說明母職的強迫性，也就是相較於男性可以選擇性地依意願承擔父職（*voluntary fatherhood*），女人必須當母親⁷⁵。我們可以用對「義務役母職」的態度來討論1950至60年代的官方婦女團體與女性政治菁英對於生育的看法：她們希望改善母職、減少母職的壓迫性，但不挑戰母職的義務性。她們表達了女性節制生育需求，其訴求是呼應而非挑戰官方政策，所關注的主要是已婚女性過於沉重的生育負擔及義務，希望以避孕來節制生育、減少已婚女性「不想或不應生育過多」的墮胎需求。因此，即便是少數公開提出的墮胎合法化的訴求，也只是主張不應強迫已婚女人當「太多小孩」的母親，而不是倡議讓所有的女人都可以自由地終止懷孕、女人不必然要當母親。直到1970年代的新女性主義發聲，才對於母職的義務性提出了女性主義的批判與挑戰，並且開始倡議女人的性自主與生育自主權。

⁷³ 吳燕秋（註64），頁216。

⁷⁴ 本報訊，婦女墮胎處罰問題 省議員有兩種意見 嚴主席說將採合理政策，中央日報，1956年8月29日3版。

⁷⁵ Karen Czapanskiy, *Volunteers and Draftees: The Struggle for Parental Equality*, 38 UCLA L. REV. 1415, 1415-82 (1991).

二、爭取生育、性與姓氏自主的新女性主義運動：權利構框的出現

1960年代的結束，開啟了重要的轉變：由於人口政策的定調，官方正式宣示要推動墮胎有條件合法化。1969年行政院公布中華民國人口政策綱領，在這部以優生、保健、身心健康、維護家庭為宗旨的綱領中，宣示了優生墮胎合法化的政策方向，明定「懷孕婦女或其配偶患有惡性遺傳或傳染惡疾或遺傳性精神病或因疾病及其他防止生命危險，經公立或經政府指定之醫療機構檢查證明確有必要者，得請求施行人工流產」，且家境困難者得減免其費用⁷⁶。綱領中也規定，所定事項凡需以法律定之者，另以法律定之⁷⁷。由於刑法中僅允許因疾病與生命危險而為的墮胎，這意味著必須制定或修改法律將墮胎有條件合法化，才能實現綱領所規定的政策。

人口政策綱領公布之後，官方隨即開啟了優生保健法的制定工程，各種支持墮胎合法化的言論與報導頻繁出現在媒體版面上，各報的社論紛紛表示支持墮胎合法化的態度⁷⁸，醫界的態度逐漸由提倡避孕轉為支持墮胎合法化⁷⁹，官方色彩濃厚的婦女團體菁英也開始公開贊成有條件的墮胎合法化。以臺灣省婦女會為例，雖然婦女會的官方刊物在1970年優生保健法草案完成時所刊登的社論仍反對墮胎全面合法化，認為這會助長縱慾並且無助於女性的生理健康，

76 中華民國人口政策綱領第6、18點（1969年4月19日版）。行政院臺58法字第3127號，收於：司法院公報11卷11期（1969年11月11日）。

77 中華民國人口政策綱領（同註76），第19點。

78 例如：社論，墮胎合法化邁進一大步——喜見內政部制訂優生保健法草案，中國時報，1970年11月11日2版；社論，我們願為墮胎合法化作鼓吹，聯合報，1970年11月9日2版；社論，優生保健與墮胎，中央日報，1970年11月11日3版；本報訊，人工流產合法化問題，中央日報，1971年1月7日3版；社論，密醫與墮胎，中國時報，1971年3月3日2版；社論，兩個不該再拖的問題——取締密醫和有限度的墮胎合法化，中國時報，1971年8月8日2版。

79 吳燕秋（註64），頁133-140。

但並不反對優生保健的墮胎⁸⁰。而婦女會的要角，因推動保護養女運動而被稱為「養女之母」的省議員呂錦花則公開表示，應該積極提倡家庭計畫，在符合諸多條件的原則下將墮胎合法化⁸¹。

官方政策召喚出大量公開支持的聲音，同時卻也迫使反對者必須積極採取對抗行動、提出對抗論述。在人口政策綱領以及優生保健法草案公布之後，各界陸續舉辦有關墮胎合法化的座談會，僅1970年至1971年的兩年間，便先後有中國天主教社會服務協會、基督教南區社會互談會主辦「基督徒對墮胎合法法案的立場」座談會⁸²、衛生教育社舉辦的「墮胎應合法化嗎？」座談會⁸³、家庭計畫協會主辦有關墮胎合法化的座談會⁸⁴等三場公開且為媒體大幅報導的座談會。其中，宗教團體舉辦的座談會明確反對墮胎合法化，衛生教育社的座談會中幾乎一面倒地支持墮胎合法化，而家庭計畫協會所舉辦的座談會則是正反意見不相上下。政府內部也頻頻有不同意見出現。如前所述，在優生保健法草案的形成過程與刑法修正研擬過程中，便有政府官員以及學者專家在政府會議中提出異議。固然1950、60年代的白色恐怖高峰已過，但在戒嚴下的1970年代仍是白色恐怖的年代，為何人們敢於公開質疑官方政策，甚且內政部、衛生署還敢反對行政院的政策呢？實施戒嚴的威權政府雖然強大，卻無法完全使反對意見噤聲，一方面是因為墮胎議題可以不直接涉及黨國意識型態，另一方面也因為倫理道德、宗教誠命的主張不僅並未違反黨國意識型態，反對者訴諸反攻大陸的人口需求甚且還

80 臺灣婦女月刊，我們的話：「優生保健法」送審有感，臺灣婦女月刊，174期，頁2（1970年）。

81 衛生教育社編（註44），頁18。

82 許世鉅，墮胎合法化問題，公教智識，489／490期，頁13-14（1970年）。

83 衛生教育社並且把該次座談會的紀錄以及相關媒體報導資料集結成《墮胎應合法化嗎》一書出版。該書的封面具體呈現了墮胎合法化論辯與理想家庭的關係，封面圖呈現在墮胎合法化之後，是一夫一妻與一男一女所組成現代的理想家庭；在合法化之前，則是背負沉重子女負擔的多子女家庭。

84 本報訊，墮胎應否合法化 專家學者各抒高見 熱烈研討未獲結論，中央日報，1971年2月5日6版。

高度呼應黨國意識型態。但即便如此，有了官方政策的加持，贊成墮胎合法化的聲音已無須冒著違背官方意旨而批評政府的風險。

(一) 在人口政策與美國婦運影響下：墮胎權作為隱私權的貢獻與限制

在這樣的歷史時刻下於1970年代初期興起的新女性主義運動，不只作為臺灣戰後第一波民間婦運而有別於之前的官方婦運，更在墮胎議題上有了開創性的突破。1971年，在所謂「大專女生過多」引發社會熱烈討論之時，剛留美回國的呂秀蓮面對此現象，深感有檢討傳統社會歧視女性角色之必要，因此在聯合報發表〈傳統的男女社會角色〉的連載文章，倡議男女平等。這幾篇短文成為新女性主義運動的濫觴，開啟了臺灣戰後第一波的民間婦運，全面性的反省女性在家庭、工作、身體與性、政治場域中的角色地位，批判不平等的性別分工權力關係，公開指控這是一個「男性中心的社會」。當時，優生保健法的草案已在行政院內提出，墮胎是否合法化已蔚為社會熱烈討論的議題，而自始便涉入社會議題的新女性主義運動，自然也沒有缺席。

在探究新女性主義的墮胎論述與行動時，我們很難不注意到西方女性主義思想與運動的影響。1970年代初期，大眾媒體上開始出現介紹西方女性主義墮胎論述的文字，也就是楊美惠於1972年發表在中國時報人間副刊海外專欄，對西蒙波娃《第二性》中墮胎論述節譯評述，該文批判反墮胎的理論、闡述女性非法墮胎的痛楚，更指陳中產階級的虛偽與男性觀點的冷漠，並且評註中央日報所報導的臺灣已婚女性墮胎經驗⁸⁵。相較於其他當時臺灣有關墮胎的論述

85 楊美惠，墮胎（上），中國時報，1972年12月11日12版；楊美惠，墮胎（下），中國時報，1972年12月12日18版。這兩篇譯文後又經修改後收錄於楊美惠編譯，婦女問題新論譯叢（上），頁137-147（1973年）（以下簡稱：楊美惠編譯，譯叢），以及楊美惠編譯，婦女問題新論，頁221-228（1979年）（以下簡稱：楊美惠編譯，新論）。被認為是戰後首位有系統翻譯介紹西方女性主義文獻的楊

採取「保護婦女健康」、甚至歧視下層女性的觀點來理解女性非法墮胎的經驗，這篇譯作雖然同樣都描述女性經歷非法墮胎的痛楚，但更具批判性：西蒙波娃的作品明白地指控禁止墮胎的階級歧視與男性中心觀點，而楊美惠更藉由評註、將臺灣女性的經驗與西方女性經驗相連結。雖然楊美惠自稱不涉入新女性主義運動⁸⁶，但她在「新女性主義」興起之時見諸報章、為廣大讀者譯註的文字，已為當時的墮胎論述注了女性主義的思維。

楊美惠這篇有關墮胎的譯作正面看見了女性墮胎的需求、並且批判否定此需求的墮胎刑法，但並未出現權利語彙⁸⁷。隔年，也就是1973年，呂秀蓮在一篇介紹美國婦運的作品中簡短提到了美國的墮胎合法化，並介紹當年美國聯邦最高法院的墮胎合法化判決：*Roe v. Wade* (410 U.S. 113, 1973)⁸⁸。相較於其他於1970年代初期介紹美國墮胎法的文章⁸⁹，呂秀蓮言論的特出之處在於：她不是單

美惠，從1972年開始便陸續在中國時報人間副刊海外專欄譯寫西方女性主義文獻，她的翻譯作品旨在達意，並且會加上幫助國內讀者理解、或比較臺灣狀況的評註。其翻譯理念請參見楊美惠編譯，新論（註85），頁1-2。

86 楊美惠自稱「……新女性主義討論婦女與家庭的風氣蔚成，尤其在六零年代末期當歐美婦女解放運動沖擊到這些問題時，我自然十分留心觀察。我也曾向中文讀者做過若干報導，但是，很慚愧，我個人至今並未參與這個運動。各種群眾運動與主義教條的缺點往往是偏執或過分，但它們正面的貢獻，勢將學院中的若干研究成果與學者專家的思考結晶，擴散到社會大眾，喚起多人的注意」。見楊美惠，新論（註85），頁328。陳正維對於楊美惠未參與新女性主義運動一事提出解釋，認為這是戒嚴體制言論控制的氛圍的影響，並且指出楊美惠仍參與了新女性主義的座談會，也在呂秀蓮於1975年訪美時接待協助。見陳正維（註69），頁126。

87 1966年拾穗雜誌也曾介紹 Dr. Garrett Hardin 的墮胎合法化主張：國家無權限制女人生育的自由、禁止墮胎的道德制度是男人的發明。但該譯作中沒有以權利語彙來表達墮胎自由。見筱瑩譯，為墮胎謀求法律保障的哈定博士，拾穗，189期，頁171-179（1966年）。

88 呂秀蓮，美國在婦運影響之下，收於：新女性何去何從？，頁65-66（1977年）。這篇發表於 *Roe v. Wade* 宣判當年的文章討論美國婦運墮胎合法化運動的部分，僅點出聯邦最高法院剛做出墮胎合法化的判決，並未指出 *Roe v. Wade* 的判決名稱，還誤以為該判決允許無限制墮胎的期間是「懷孕六個月內」。

89 例如凌玲，美國人對墮胎問題的爭議，世界評論，20卷4期，頁30-31（1973年）；林憲同，墮胎合法化之立法問題，刑事法雜誌，17卷6期，頁18-19（1973年）。

純介紹外國法制，而選擇凸顯美國婦運的主張，將墮胎合法化置於美國婦運性道德革命的脈絡來理解。只是，在新女性主義運動的初始兩年，運動者一方面介紹歐美婦運、另一方面批判反省臺灣社會與法律制度中的男女不平等，主要環繞在婚姻家庭、就業、強暴、通姦罪、參政等議題，尚未明確提出墮胎合法化主張。在1974年呂秀蓮由幼獅出版社出版的《新女性主義》一書⁹⁰中，她全方位地檢討了法律上種種歧視女性的規定，但並未檢討墮胎罪、也沒有主張墮胎合法化⁹¹。

到了1975年，呂秀蓮才公開完整地闡述了墮胎合法化的主張。在以推廣法律知識為宗旨的雜誌《法律世界》創刊號中，呂秀蓮發表了一篇題為「誰殺了她？」的文章⁹²，可說是臺灣當時首篇全面地反省墮胎犯罪、並以女性權利觀點來主張墮胎合法化的論述。該文以如下的理由，反對墮胎罪：

- (1) 母親利益優先於胎兒：不應為保障將來可能成為人、但尚未成為人的胎兒生命，而犧牲活生生的母體安全與幸福；刑法墮胎罪保障胎兒生命與母體健康的立法意旨是站不住腳的，依據民法第7條的規定，胎兒在出生前並非生命，而且不受歡迎的胎兒生下來命運悲慘；違法墮胎的危險性高，墮胎罪美其名是在保護婦女、實則在陷害婦女⁹³。

⁹⁰ 這是遭救國團總部下令不准對外發行的初版。該書被禁止發行的相關分析參見黃泰然，智慧財產的他者及其抵抗：公共園地與創意共用，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁127（2010年）；陳正維（註69），頁77-78。

⁹¹ 不過，在與新女性主義同一年出版、但時間稍晚的王澤鑑研究報告中，簡單提到「婦女自主的權利」，也檢討婦女地位、並主張婦女地位的提升有助於婦女獨立自主決定生育行為、並可改變重男輕女的價值觀念。見王澤鑑（註40），頁40-41、79-100。本書係於該年底出版，且引用了新女性主義一書，因此可確認其出版時間晚於新女性主義。依據該書的前言，呂秀蓮（誤植為呂透蓮）協助整理該書的資料，而王澤鑑教授則表示當時呂秀蓮係協助有關婦女地位的部分。我們可以推測，王澤鑑於該書中的論點可能受到新女性主義的影響。

⁹² 呂秀蓮，誰殺了她？，收於：新女性何去何從？，頁102-116（1977年）。

⁹³ 呂秀蓮並且援引美國倡議墮胎合法化的 Barbara Roberts 醫生在當時常被引用的

- (2) 符合家庭計畫的人口政策：臺灣已面臨人口過度成長的問題，而合法且合格的墮胎是可以貫徹家庭計畫的不得已權宜措施。
- (3) 墮胎已是公然普遍的社會事實，刑法規範價值應該與時俱進，符合現實。

在抨擊刑法墮胎罪的不合理之處後，呂秀蓮表示，國內外的墮胎罪都非自古皆然，墮胎罪其實是近代的產物，並進一步檢討了當時優生保健法草案的規定⁹⁴，大膽指控當時五項合法人工流產事由的目的其實是：禁止未婚懷孕的女性墮胎！她認為，女人墮胎是迫不得已，既然如此，就應有選擇最妥適辦法的權利，因為正如美國最高法院所言，個人隱私權應包括婦女決定自己是否終止懷孕的權利。況且，刑法既然不處罰婚前性行為，就不應處罰未婚懷孕墮胎，墮胎罪讓女人成為「性行為的囚犯」，得獨自承擔性行為的後果，也成為生兒育女的工具。因此，如果女人能懷孕而男人不能是一種先天的不平等，允許墮胎就等於用後天人為的方法來廢除這種不平等。而墮胎合法化的要件應如何定呢？呂秀蓮認為仿效美國最高法院的判例合理且可行，也就是懷孕在12週內由孕婦及醫師決定，12至16週內得為保護孕婦而墮胎，16週後則除為母體保全生命必要者外，不得墮胎。最後，她做成結論，主張「墮胎不過女子處分其自身肉體的一種行為」，應該「揚棄墮胎是不道德的觀念」，「廢除禁止墮胎的法律，俾使有墮胎必要之女子得以行使合法而又安全之墮胎權利」，以實施新的人口政策（重質甚於重量）、維護新的人道主義（重視活人甚於未活著的人），也讓女子掙脫性的牢籠。最後，呂秀蓮還不忘補上「我既不鼓勵墮胎，尤不敢恭維性的

名言「反對墮胎的法律將活著的人所未享受的權利賜給了胎兒。其實人類的生命權又何嘗包括違反他人意志而擅自利用其身體或生命以求自保呢。」見呂秀蓮（註92），頁107-108。

94 呂秀蓮文中指稱這是1970年衛生署的優生保健法草案，但究其內容，實為表1中1972年的版本。

氾濫」這句話，以免自己遭受當時的常見指控：鼓勵墮胎、贊同性氾濫。

呂秀蓮的這篇作品，確立了她往後在墮胎合法化議題上的一貫主張：墮胎不只攸關生育自由，也有關平等與性自主；墮胎權是一種應被保障的隱私權，應仿照*Roe*案來設定墮胎合法化的條件。1976年，她所列出的新女性主張中便包含以下兩條：「新女性認為三個月內的墮胎應該合法，因為婦女的安全與幸福更甚於尚未成形、沒有生命的初期胎兒」、「新女性贊成且助益於家庭計畫的推行，她既重男也重女，而且又有決定生育的權利」⁹⁵。於1977年修訂版的《新女性主義》中，她也在新女性主義的內涵裡加上了「墮胎合法化」這個主張，倡議採用*Roe*案的合法墮胎條件，允許懷孕3個月內的自由墮胎⁹⁶。

有別於當時較為盛行的保護婦女健康論調，呂秀蓮墮胎合法化主張的特出之處不只在於她採用了權利論述，更在於她認為禁止墮胎是一種男女不平等。這樣的論述在當時可說十分基進。而且，相較於1950、60年代只關注已婚女性生育過多負擔的女性菁英言論，呂秀蓮批評當時優生保健法草案中合法人工流產要件的設計是為了排除未婚女性的批判，不只一語中的，更開創了新局，正面迎戰當時墮胎合法化爭辯中的「良家婦女」問題。當時，專欄作家何凡為了駁斥墮胎合法化可能會助長社會風氣的論點，便特別主張「墮胎多為良家婦女」⁹⁷。而在呂秀蓮來看，無須爭辯墮胎需求者是否為良家婦女，該問的反而應該是：法律既然對於成年人的合意婚前性行為基本上採取自由放任的態度，那麼為何反對性行為之果？她嘲

95 呂秀蓮，新女性知多少，收於：數一數拓荒的腳步，頁237（1976年）。

96 呂秀蓮，新女性主義，4版，頁181-182（1990年）。此版本雖為1990年版，但除增補序與附錄外，內容與1977年版相同。在1974年首度出版的新女性主義一書中，新女性主義的內涵並未包括墮胎合法化。

97 何凡，墮胎多為良家婦女，聯合報，1971年3月16日9版。

諷地說：「如果說廢除禁止墮胎的法律等於在鼓勵墮胎，那麼，現行刑法既無禁止婚前性行為之規定，它是否即等於在鼓勵青年男女婚前性行為？」⁹⁸

表面上，呂秀蓮主導的新女性主義運動和1950、60年代的官方婦運相當類似，都呼應並支持官方的人口政策、家庭計畫。此時的官方政策已經宣示有條件墮胎合法化的立場，因此她可以用呼應官方政策的方式來表達墮胎合法化的主張。她提出刑法應符合現實的論點，與當時其他支持墮胎合法化的論者沒什麼不同，也不甚具批判性。然而，呂秀蓮的論述仍具有其時代指標性的革命意義。相較於之前的官方婦運將官方人口政策當成必須服膺的政府政策，新女性主義運動是在人口政策的政治機會結構之下來推動運動目標，並且挑戰了義務性的母職意識型態。她看到女性的墮胎需求不只是為了健康安全，也是性自主的要求，女人不應成為性行為的囚犯，未婚懷孕更不應受到懲罰。呂秀蓮不只強調女性主體的思考、認為禁止墮胎是男女不平等，也勇於挑戰墮胎的性道德禁忌，讓墮胎合法化的基礎不只是一要保障女性健康的利益，還與性自主密不可分，更大膽地採用權利構框，主張墮胎是一種應受法律保障的權利，而且將之與男女不平等相連結。只是，並非所有支持墮胎合法化的新女性主義運動者或者盟友都採用權利構框，特別是專欄女作家。從1970年代初期開始與呂秀蓮有密切合作的丹扉與薇薇夫人，雖然也在家庭計畫的政策架構下開始轉向支持有條件的墮胎合法化，但她們並不使用權利語彙，在論述上也比較有所保留⁹⁹。

⁹⁸ 呂秀蓮（註92），頁114。

⁹⁹ 原本將墮胎稱為謀殺的薇薇夫人從1972年開始對於墮胎有比較正面的看法，並轉而支持墮胎合法化，只是並不將之稱為權利，也不主張墮胎與性自主有關。見薇薇夫人，預防社會病，聯合報，1972年2月8日9版；薇薇夫人，無法掩飾的事實，聯合報，1972年10月13日9版；薇薇夫人，再談「無法掩飾的事實」，1972年10月23-24日9版；薇薇夫人，廣告和密醫，聯合報，1974年11月24日6版。丹扉也從1970年代開始支持有條件的墮胎合法化，但丹扉對於墮胎的看法更為保守，她只能接受「瘋婦、白癡、神經病患者；體衰不堪生育之苦者；家

從上述有關新女性主義的討論，也似乎可以得到這樣的結論：新女性主義運動主張墮胎合法化、並且採用權利構框將墮胎權界定為一種自由選擇的「隱私權」，是學習美國婦運與美國法的結果。確實，無可否認地，歷史證據顯示，曾經留學美國、並且也在1975年獲得亞洲協會補助到美國考察婦運的呂秀蓮是從美國那裡學到了3個月內可合法墮胎、墮胎權是一種「隱私權」的法律論證，並且頻繁地引用美國婦運主張墮胎自由選擇權的論述。相較於其他不少主張參考日本優生保健法立法例¹⁰⁰、或者同時援引德國等歐洲國家立法例的墮胎合法化支持者，新女性主義運動者（例如呂秀蓮、王中平）明顯地較仰賴美國的法律資源，來打造墮胎權的法律構框。而美國法於1970年代對於墮胎合法化主張影響不只及於新女性主義運動者，也包括其他人，例如刑法學者蔡墩銘便曾在刑法修正討論會議中援引*Roe*案主張3個月內的懷孕應可自由墮胎¹⁰¹。但女性主義者援用*Roe*案時明白地採用女性權利構框，而非僅是主張合法化，因此在原本環繞在「婦女生命健康」與「胎兒生命（或尚未成為生命）」孰輕孰重的討論之外，提出了另一個討論框架：「女性生育選擇權」與「胎兒生命（或尚未成為生命）」何者重要的問題。

然而，有關美國婦運的影響，有以下幾點必須留意之處。首先，在戒嚴體制下的言論出版管制影響了當時歐美婦運以及臺灣女性主義言論的傳播，雖然並非全然被噤聲。例如，呂秀蓮兼論歐美婦運並提出臺灣女性主義論述的新女性主義一書於1977年出修訂版

貧無法多養者，橫遭強暴禍遺腹中者（未婚媽媽和私生子在咱們社會比歐美的處境艱難得多）；臨產手術無法兩全者」的墮胎被合法化。見丹扉，墮胎合法，收於：折枝集，頁97（1973年）。其他丹扉有關墮胎的討論，見丹扉，墮胎之爭，收於：折枝集，頁224（1973年）；丹扉，墮胎合法化，收於：鼓刷集，頁71-72（1980年）。

¹⁰⁰ 論者多是希望採用日本優生保護法的特別法模式，也贊成日本優生保護法中所規定的寬鬆社會經濟事由。有關日本優生保護法歷史的女性主義批評，see MASAE KATO, WOMEN'S RIGHTS?: THE POLITICS OF EUGENIC ABORTION IN MODERN JAPAN (2009).

¹⁰¹ 司法行政部刑法研究修正委員會（註50），頁555。但這個主張並未被接受。

時未獲著作權登記許可，歷經訴願與行政訴訟之後仍失敗¹⁰²。推動新女性主義的拓荒者出版社翻譯出版Susan Brownmiller的名著《違反我們的意願》(AGAINST OUR WILL)(譯名為《性+暴力=?》)一書被列為禁書¹⁰³，節育運動領導者(但同時也被認為具有種族主義思想的)Margaret Sanger的著作也遭禁¹⁰⁴。再者，歐美女性主義作品的翻譯政治也值得留意，楊美惠以獨特的編譯方式來呈現、結合歐美女性主義的引介與臺灣觀察，拓荒者出版社也出版了數本歐美女性主義作品的翻譯選集¹⁰⁵，這些翻譯寫作都可視為是當時女性主義思想的倡議形式。但也有些時候，翻譯是一種「消毒」女性主義思想的改寫編纂，例如1975年婦女雜誌社將波士頓女性健康撰寫小組(The Boston Women's Health Book Collective)出版的女性身體自主權名著《我們的身體，我們自己》(OUR BODIES, OURSELVES)翻譯出版，該版本不僅將書名改為《妳的身體和妳自己》，內容上也變成一本具有保守性的婦女健康書，而非倡議身體與性解放的女性主義書籍，書中有關墮胎的部分更幾乎都被刪除了¹⁰⁶。不過，我們也需留意，墮胎言論或資訊的被禁或管制並非臺灣特有的現象，在當時的美國也有康姆斯托克法(Comstock laws)管制墮胎資訊的散布。

其次，美國因素不宜被簡化地理解為西方法與西方婦運所帶來

102 關於呂秀蓮對於此未獲著作權許可的法律救濟過程說明，參見呂秀蓮(註96)，頁9-16。

103 見陳正維(註69)，頁76-78。

104 山額夫人，結婚的幸福(1956年)。見臺灣省政府令府新一字第二三九〇四號(1962年4月10日)，抄發歷年查禁淫誨圖書目錄，臺灣省政府公報，第545期，頁1128(1962年)。

105 相關介紹參見陳正維(註69)，頁61-63。

106 王秀雲，我們的身體如何變成妳的身體？，2010年台灣女性學學會年度研討會，台灣女性學學會、國立屏東教育大學性別平等教育委員會、國立屏東教育大學師資培育中心主辦(2010年10月2日)。Kathy Davis 討論 OUR BODIES, OURSELVES 各國譯本的性別政治時，留意到臺灣版的譯本刪除了整章有關女同志的文本、也淡化處理其他有關同性性的論述。KATHY DAVIS, THE MAKING OF OUR BODIES, OURSELVES: HOW FEMINISM TRAVEL ACROSS BORDERS 63 (2007)。但 Kathy Davis 沒有留意到除同性情慾以外的其他翻譯改寫。

的進步。我們必須小心避免不對稱的比較，留意西方法中的壓迫以及西方法的歷史性¹⁰⁷。有研究者便認為，在臺灣，墮胎罪可以說是一種「西法東罰」的倒退繼受，將原本不構成犯罪、或者如構成犯罪也是因為傷害女體（母體優先）的墮胎入罪化、並且提升胚胎生命保護的地位¹⁰⁸。確實，訂有墮胎罪而在日治時期實施於臺灣的日本刑法、以及戰後實施於臺灣的中華民國刑法，都受到近代歐陸西方法的影響。然而，如果考察歐美國家的墮胎法史，也不難發現墮胎是逐漸被入罪化，而非自古皆然的不變法則¹⁰⁹。在Roe案之後，更有研究者主張，美國憲法的制憲者原意並不禁止墮胎，墮胎的入罪化是近代的產物¹¹⁰。

隱私權概念的引介也值得討論。不只呂秀蓮當時選擇美國的隱私權論述，也有其他新女性主義運動者實質上採納了美國法的隱私權概念。以當時新女性主義的活躍運動者王中平為例，同樣深受美國婦運影響的她，主張「女人有支配自己身體的權利」，其內涵強調國家不應干涉，只是沒有使用隱私權一詞¹¹¹。確實，以尊重私人自主、反干預為核心的隱私權概念，在國家強力控制干涉的戒嚴威權體制之下十分有吸引力，有助於召喚人們對此訴求的認同。然而，隱私權並非1970年代當時美國婦運行動者的唯一論述主張或選擇，婦運的要求不只是國家消極不干涉的隱私權與自由選擇權，還包括平等與尊嚴，強調女性要有終止懷孕的管道（想要就可以有，

107 陳昭如，創造性別平等（註10），頁183-248；陳昭如（註16），頁81-140。

108 吳燕秋（註18），頁53-123。

109 See WOLFGANG P. MÜLLER, THE CRIMINALIZATION OF ABORTION IN THE WEST: ITS ORIGINS IN MEDIEVAL LAW (2012).

110 See Clyde Spillenger, Jane E. Larson & Sylvia A. Law, *Brief of 281 American Historians as Amici Curiae Supporting Appellees*, 12(3) THE PUB. HISTORIAN 57, 57-75 (1990).

111 這是王中平在一場座談會上的發言。座談會全文刊登於法律世界月刊，並收錄於呂秀蓮書中。見呂秀蓮主持，民刑法修正聲中，如何確保兩性間實質的平等，收於：新女性何去何從？，頁224（1977年）。不過，王中平主張採用法國的立法例，規定3個月內的墮胎完全合法，3個月後才有條件合法。

亦即abortion on demand)，主張未經同意的懷孕是一種對女體的入侵（invasion），而女人有權對抗此入侵¹¹²。此外，也正如前所述，美國婦運對於墮胎合法化的討論，並未與人口政策完全脫勾，更有種族主義色彩濃厚的言論。但是，在呂秀蓮的筆下，美國婦運的墮胎合法化論述是攸關生育自主，無關人口政策、也無種族主義論述；而她在討論臺灣的墮胎合法化議題時，則必與人口政策相互關連，表示墮胎合法化符合人口政策、家庭計畫。呂秀蓮對於Roe案的引介詮釋，也是選擇性的。例如，她雖然在1975年的專文中提及了Roe案所建立、後來備受爭議的三期說（trimester doctrine），並指出第一期是由婦女與醫師共同決定，但是在討論墮胎合法化並表示可引用美國判例時，她往往強調的是女性的自主決定，而略過醫師在此決定中的角色。她更主張出生前的胎兒並非生命，不談Roe案所採用的「獨立存活」（viability）概念。因此，我們可以說，呂秀蓮是選擇性地認同了美國婦運多元主張的其中之一、予以選擇性的呈現，將之抽離美國的人口與種族政治脈絡，但重新帶入了臺灣人口政策的脈絡，結合國家政策的框架與女性權利的框架。這正是Kathy Davis所說，不同國家的婦運在其個別特定的情境下有彈性且策略性地運用美國婦運的概念，不能被簡單地當成僅是一種西方女性主義的帝國式擴散¹¹³。

我們也需要檢討，隱私權的權利構框是否能夠被認為是一種全然進步且適當的主張。在Roe案之後，隱私權的論述策略在美國開

112 See, e.g., GREENHOUSE & SIEGEL, *supra* note 25; Siegel, *supra* note 25. Siegel 還以歷史的後見之明，主張當時的法院可以、且有可能以平等權論述將墮胎合法化。See Reva B. Siegel, *Concurring Opinion, in WHAT ROE V. WADE SHOULD HAVE SAID: THE NATION'S TOP LEGAL EXPERTS REWRITE AMERICA'S MOST CONTROVERSIAL DECISION* 63, 63-85, 244-48 (Jack M. Balkin ed., 2005). 有關 Roe 案透過司法（而非立法）來將墮胎合法化的適當性也受到檢討，唯此司法與立法策略之差異比較並非本文重點。

113 DAVIS, *supra* note 106, at 206.

始被保守派反挫地運用¹¹⁴，女性主義法學者如Reva Siegel、Catharine A. MacKinnon批評將墮胎權視為一種隱私權並不足以保障性別平等，主張採用平等權的權利構框¹¹⁵。而美國聯邦最高法院的自由派女性主義大法官Ruth Bader Ginsburg，更在*Stenberg v. Carhart* (530 U.S. 914, 2000)一案的不同意見書中，主張應以平等權取代隱私權作為墮胎權的基礎。這些對隱私權的批評論述主要是在1980年代之後才出現，但是在臺灣的隱私權論述確實也有類似的限制，造就了女性生育選擇權與生命權的對立論述，形成與美國類似的二元對立困境。

還值得進一步思考的是，隱私權是否是當時新女性主義主張女性生育權的最佳法律構框呢？我們必須注意的是，新女性主義在人口政策的架構下主張墮胎合法化時，也批評另一個造成家庭計畫障礙的父權現象：女人被當成傳宗接代的工具，反對重男輕女的思維、民法中子女應從父姓的規定，使得女性為了生出兒子傳宗接代，必須不斷生育。在批判男性中心社會的新女性主義主張中，便批評子女應從父姓的規定使女性淪為生育工具，要求應修法使子女得從母姓的主張¹¹⁶，前述的新女性主張中也包括「新女性贊成且助益於家庭計畫的推行，她既重男也重女，而且又有決定生育的權利」一項。面對女性的生育困境，新女性主義看到的不只是作為個體的女人自主權的侵害，更看到身為家庭中妻子與媳婦的女人遭受重男輕女思維的傷害。換言之，新女性主義運動不只要求取消「國家」對於女人墮胎的刑罰限制，也強調「家族」傳宗接代的觀念對

114 對隱私權框架反挫作用之批評，see WILLIAM SALETAN, *BEARING RIGHT: HOW CONSERVATIVES WON THE ABORTION WAR* (2004).

115 See, e.g., Reva B. Siegel, *Abortion as a Sex Equality Right: Its Basis in Feminist Theory*, in *MOTHERS IN LAW: FEMINIST THEORY AND THE LEGAL CONSTRUCTION OF MOTHERHOOD* 43, 43-72 (Martha A. Fineman & Isabelle Karpin eds., 1995); CATHARINE A. MACKINNON, *FEMINISM UNMODIFIED: DISCOURSES ON LIFE AND LAW* 93-102 (1987).

116 呂秀蓮（註96），頁177-178。

於女性生育選擇所造成的限制，除去墮胎罪之刑法規定與子女應從父姓之民法規定，女人才不至於成為性行為的囚犯，也不是傳宗接代的工具，才是真正的生育自主。女人要能真正享有決定生育的權利，不只要得以停止不願意繼續的懷孕，也要得以抗拒傳宗接代的強迫生育。女人的生育自主所要對抗的不只是國家刑罰的控制，還有父權家族主義的壓迫。這樣的論點雖然僅是強調女人不應單獨承擔性的懷孕後果，尚未基進地反省在不平等的條件下性自主的可能性，但已經揉合了自由女性主義色彩的選擇權（強調隱私）與基進女性主義色彩的平等權論述（反對強迫生育），是反思了女人的在地現實處境所產生的批判。因此，在當時指涉消極不受國家干涉的隱私權權利構框，顯然尚不足以涵蓋新女性主義對於生育自主權的完整主張。

（二）倡議修正刑法墮胎罪：回應性的婦運法律動員

新女性主義採用權利構框來主張墮胎合法化，但是要透過何種法律途徑將之合法化呢？又與哪些人合作推動、造成什麼樣的影響？權利構框是運動的助力還是阻力？這可以從1975年的一場座談會開始談起。在1975年，也就是呂秀蓮在法律世界月刊上發表「誰殺了她？」一文的年底，新女性主義運動促成一場「民刑法修正聲中如何確保兩性間實質平等」的座談會¹¹⁷，由呂秀蓮主持、法律世界月刊社主辦，參與者有女性民法教授林菊枝、刑法教授張甘妹、呂傳勝律師（呂秀蓮之兄）、王中平（新女性主義運動者）、丹扉（與新女性主義運動密切合作的女作家）、李志鵬立委（墮胎合法化的積極支持者）等人。在這場座談中，支持墮胎合法化的論者占多數，但只有新女性主義運動者王中平明白主張墮胎應是女人控制自己身體的權利。座談會最後的結論是共同贊成墮胎合法化，應全面

¹¹⁷ 本次座談會的全文紀錄刊登於法律世界第12期，後收於呂秀蓮（註111），頁202-250。依據法律世界月刊社社長段恆的說明，這場座談會是薇薇夫人促成的。見呂秀蓮（註111），頁247。

合法或有條件合法尚未有結論，但傾向於有條件合法化。

這個座談會顯示了新女性主義運動法律動員的特性：一方面積極地利用官方推動民刑法修正的機會來倡議修法，另方面則消極地回應官方的立法或修法計畫來思考墮胎合法化的法律對策，而非堅持特定的制定優生保健法或修改刑法路線。起初，呂秀蓮在論及墮胎合法化議題時，回應的是當時的優生保健法草案。在官方啟動刑法修正計畫之後，則開始思考刑法修正問題，只是此時尚未有清楚的刑法修正主張。不過，參加座談會的兩位女性法學教授，雖然支持有條件的墮胎合法化，都是以保護母體健康、家庭計畫為理由，既未採用權利構框、也未將之與性自由、反對傳宗接代相連結，並非女性生育自主權的大力倡議者。而李志鵬立委雖然積極支持墮胎合法化，但也沒有使用新女性主義所倡議的權利構框。那麼，新女性主義運動倡議墮胎權利的理念盟友在哪裡呢？在此後運動的發展中，盟友的面貌逐漸變得清晰。

面對政府同時進行中的優生保健法制定工作與刑法修正計畫，呂秀蓮曾在1977年再度赴美留學之後，以英文撰寫了墮胎合法化與夫妻財產制的修正意見，寄給當時的司法行政部參考，並且還計畫參選立法委員，將新女性主義運動提升至政策遊說的層次¹¹⁸。我們無法得知當時她的具體修法主張是推動優生保健法的特別法模式或修正刑法的一般法模式¹¹⁹，而呂秀蓮在美麗島事件之後入獄服刑，也未能如其所願地透過直接參政來影響政策。但可以確定的是，呂秀蓮在1978年回臺積極涉入政治反對運動之後，民主政治意識高漲

118 呂秀蓮（註96），頁23。呂秀蓮也提及，在入獄之後，曾想將此文稿中譯發表，但遭拒絕。

119 在法務部檔案目錄中，未能找到這份文稿的記錄。但呂秀蓮在1986年出版的〈新女性主義十年評估〉一文中，曾提到「我們不採廢除刑法的有關係文一途，而係另行制頒優生保健法」，見呂秀蓮（註96），頁254。由此可推測，她曾思考修改刑法或制定優生保健法這兩種法律策略。此版本雖為1990年版，但除增補序外，內容與1986年之第3版（高雄：敦理）相同。

的她，在1979年7月8日舉辦的一場墮胎合法化座談會中¹²⁰，不只繼續主張墮胎權是一種女性的隱私權，還進一步公開倡議立法遊說的施壓行動：

司法行政部正在修改的刑法，據我所知非常不利。我們應該發動婦女，在立法院討論這問題時，全部到立法院去旁聽。並（就）婦女的立場發動聲明，推幾個人專做這方面的研究，草擬聲明，然後應求各界的贊助，當然不只是女性，男性的支助也很重要¹²¹。

呂秀蓮的立法遊說政治行動主張在當時未付諸實行，而是在日後於1984年優生保健法制定前夕，由同樣也參與該場座談會的李元貞等人實現了。但必須特別注意的是，呂秀蓮在當時的發言所針對的是刑法修正草案，而非優生保健法。如果觀察1979年的官方刑法修正草案有關墮胎罪的修正規定（見表2），我們可以推測呂秀蓮所稱的「非常不利」，可能是因為該法案僅有優生、醫學與倫理的合法墮胎事由。而呂秀蓮當然也不滿優生保健法草案中的人工流產事由，因為這些事由雖然較刑法修正草案來得寬鬆，但她早在1975年便批評那是為了禁止未婚女性墮胎而有的規定。

當時的刑法主流觀點多認為墮胎罪的保護法益是胎兒生命，也大多只同意刑法第228條第3項或緊急避難型的墮胎¹²²。法學界在刑法修正草案公布之後，大多數公開發表意見的刑法學者都反對墮胎

120 這場座談會的參與者除詹益宏等當時積極倡議墮胎合法化的醫生外，還包括李元貞、徐慎恕等婦運人士，以及艾琳達、張美貞（時任美麗島雜誌編輯）等黨外人士。見呂秀蓮等，座談會——墮胎合法化與性觀念，大時代，3期，頁51（1979年）。林清芬根據史為鑑的研究指出，大時代在1980年之後曾數度被禁。見林清芬，一九八〇年代初期臺灣黨外政論雜誌查禁之研究，國史館學術集刊，5期，頁284、286、288（2005年）。

121 呂秀蓮等（註120），頁55、57。

122 陳樸生，刑法各論，頁238、240（1954年）。韓忠謨，刑法各論，頁354（1968年）。少數認為可有其他阻卻違法事由的是蔡墩銘及周治平。見蔡墩銘，刑法各論，頁48（1969年）；周治平，刑法各論，頁659-660（1968年）。

合法化。林山田教授即明確表示墮胎罪的法益是胎兒生命、而非婦女生命與身體健康，因此不能基於身體處分權而主張對胎兒留存與否的決定權¹²³。法學者桂裕更多次撰文強力反對墮胎合法化¹²⁴。因此，新女性主義運動未能在刑法學界中找到支持者。不過，對於刑法修正草案的異議，新女性主義運動雖然勢單力薄，但並非孤掌難鳴，也不只有呂秀蓮一人投入。或許是呼應當時呂秀蓮的提議，在前述那場座談會之後的同一個月下旬，李元貞、施淑端與丹扉等新女性主義運動者與盟友，便和醫界詹益宏以及法界尤清律師、憲法學者李鴻禧，一同參與了本文開頭所提到的那場座談會，反對當時司法行政部的刑法修正草案，除了主張婦女有自由決定是否懷孕與何時懷孕生產的基本隱私權之外，也主張合法墮胎的條件，包括懷孕3個月內的墮胎應由或應得醫師之囑託行之、孕婦的配偶或未成年人的父母對墮胎無否定權等等。座談會的聲明不只被收錄在大學雜誌，也為當時的新聞媒體全文刊登¹²⁵。

相較於新女性主義運動之前的論述，此次的墮胎合法化聲明強化了醫師的角色，也就是三個月內的墮胎需得醫師之囑託，這或許與和醫界的結盟有關。不過，這次的聲明也顯示新女性主義運動採取了更積極的集體行動來進行修法倡議，並非僅只是召喚意識覺醒。而新女性主義運動的法學界盟友面貌也更為清楚，也就是在戒嚴時期及解嚴後均倡議自由憲政理念的憲法學者李鴻禧¹²⁶。他不只

123 林山田，論殺人罪與墮胎罪，中興法學，13期，頁210（1978年）。

124 例如：桂裕，從人口爆炸說到開放墮胎，憲政論壇，20卷10期，頁22-27（1975年）；桂裕，關於墮胎合法化問題之管見，新時代，14卷11期，頁13-14（1974年）。桂裕也將他反對墮胎合法化的文字收錄為文集出版，由中國文化學院法律系代為發行。見桂裕，墮胎三論（1974年）。

125 本報訊，為婦女身心著想 墮胎應該合法化 教授醫師作家討論這個問題 幾乎一致主張修訂有關法律，中國時報，1979年7月23日3版。

126 相較於李鴻禧，也參加1978年座談會的尤清雖然支持墮胎合法化，並且研究德國、美國等立法例，提到美國 *Roe* 案以隱私權保障女性合法墮胎的例子，但是他沒有明確支持以隱私權來將墮胎合法化。見婦女雜誌社，終止法律的咒詛——墮胎無罪，婦女雜誌，134期，頁18-19（1979年）；尤清，從法學觀

為文反對刑法修正草案的墮胎罪修法不合時宜，還廣為倡議女人「子宮自由」的理念¹²⁷。同樣在1979年，李鴻禧便在強調女性社會參與的《婦女雜誌》¹²⁸為了批判刑法墮胎罪修法而做的「終止法律的咒詛——墮胎無罪」專題報導中，大聲疾呼主張女人應有想要小孩就生、不要小孩就不生的「子宮自由」，墮胎罪違反男女平等、也違反憲法¹²⁹。相較於新女性主義的「性行為的囚犯」、「基本隱私權」主張，李鴻禧「子宮自由」論述的基進性一點也不遜色，更將墮胎權的構框與憲法上的男女平等保障相連結，也成為當時新女性主義運動的墮胎合法化倡議最有力的盟友。

我們也可以留意到，雖然官方在1978年又重啟優生保健法草案的研議，但在1979年時的墮胎合法化論述與行動，主要針對的是當時的刑法修正草案，而非對墮胎阻卻違法事由規範較寬鬆的優生保健法草案。這是因為當時的行動者較為偏好修正刑法的一般法模式（相較於優生保健法的特別法模式）嗎？在目前可得的文獻資料中，極少有關於行動者對於立法模式偏好的相關資訊。李鴻禧是當時唯一明確偏好修正刑法一途的支持人士。他公開表示，優生保健法的草案內容過於貧乏，不如先修改刑法¹³⁰。再由日後1980年代初期持續推動墮胎合法化的行動者來看，她／他們在那時著眼於官方正推動中的優生保健法制定，並未主張要另以修正刑法來將墮胎合法化¹³¹。由以上的間接證據觀察，1979年針對刑法修正的倡議行動

點談避孕、結紮及墮胎，青雲雜誌，7期，頁21-23（1980年）。

127 李鴻禧，論墮胎合法化問題——刑法修正草案之不合時宜，中國論壇，8卷10期，頁26-30（1979年）。

128 婦女雜誌創辦於1968年，經常報導國內外的婦運現況，也與新女性主義運動有著友好關係。參見陳正維（註69），頁53。

129 婦女雜誌社（註126），頁19-20。

130 中國論壇社，「墮胎合法化與人口問題」座談會紀錄，中國論壇，15卷3期，頁58-59（1982年）。

131 也有一些學者是主張既通過優生保健法、也修正刑法減輕對墮胎罪的處罰，例如朱柏松（註40），頁188-192。

極有可能只是因為1979年刑法修正草案公布的緣故，而不見得是行動者對於修正刑法的合法化途徑有所偏好。我們可以說，相較於刑法學者十分在意修正刑法墮胎罪將動搖根本大法，包括新女性主義運動者在內的多數墮胎合法化支持者，較在意的是墮胎合法化的實質內容、並且被動地針對官方的修法動態來加以回應，而非堅持由哪一部法律來規範最為適當。

總地而言，1970年代新女性主義運動倡議墮胎合法化並提出權利構框，有何影響呢？我們可以由兩個方面來觀察。首先，新女性主義的權利倡議迫使當時論者與政府決策者必須回應女性生育自主權的主張。1980年衛生署準備重新提案的文件中所提出訂頒優生保健法的可能影響，便指出「將會引起部分持反對態度者的批駁及社會衛道者的議論；他們將以胎兒人權、母親生育自由權、宗教觀點及影響社會風氣，易為青少年所惡用及改變道德觀念等理由為爭議論點。¹³²」而衛生署的看法是，開放墮胎合法化將更尊重母親的生育權¹³³。這顯示此時的政府部門已經注意到支持墮胎合法化者的權利論述，因此必須思考回應對策。

其次，新女性主義也可能召喚出當時女性對於墮胎作為一種權利的認同。一份在1978年由美國加州大學學者費凱玲（Carolyn Phillips）¹³⁴與《婦女雜誌》合作進行的「台灣婦女怎樣看女權運動」調查顯示，以中產階級職業女性為主的調查對象中，八成以上支持墮胎合法化，將近半數贊成女性有（想要有就可以有）的墮胎

132 1980年5月23日衛生署開會紀錄，收於衛署保字第265357號（1980年6月4日）。行政院檔案，檔案編號：0069/401.1/1/D/1。

133 1980年7月9日行政院衛生署會議資料，收於衛署保字第265598號（1980年6月30日）。行政院檔案，檔案編號：0069/401.1/1/D/1。

134 費凱玲自陳要留心文化差異、留意不同社會文化中的語意差異，一方面認為臺灣社會十分保守，另一方面卻又表示臺灣婦女已經在法律上與男人平等。見費凱玲著，陳曉君譯，臺灣婦女怎樣看女權運動，婦女雜誌，128期，頁113（1979年）。

權利，將近八成的女性認為女人自己有權利可以決定墮胎、政府應補助低收入女性的墮胎費用，幾乎所有的人都認為有關單位應提供更多、更實際有關節育和墮胎的資料¹³⁵。由此來看，大部分參與調查的中產階級女性實質上支持新女性主義的所倡議的女人自主決定權，甚且比1979年的座談會集體聲明更為基進，認為女人可以自己決定，而非由醫師來決定¹³⁶。而費凱玲的提問也透露出有趣的訊息。費凱玲認為，「墮胎是女人（想要就應該有）的權利」（abortion on demand）這個题目的語意可能不容易懂，實際贊成的人數比例可能更高¹³⁷。「想要就可以有」是當時美國婦運倡議墮胎合法化的權利構框之一。有別於「可以選擇墮胎」、不受國家處罰的隱私權論述，「想要就可以有」的權利所強調的是「能夠依意願而為墮胎」，亦即不只國家不應處罰、還應有墮胎的資訊跟管道。當時新女性主義運動並不使用「想要就應該有」的權利語彙，而選擇採用美國聯邦最高法院所承認的隱私權，因此人們對於「想要就可以有」的權利語彙也感到陌生。這也再次說明，新女性主義運動如何選擇性地挪用當時美國婦運多元論述中的部分主張來倡議墮胎合法化。

三、權利的現身與隱身：優生保健法的婦運立法遊說策略

1979年底爆發了美麗島事件，原本政治反對運動逐漸形成的臺灣社會肅然沉寂了下來。呂秀蓮的被捕與入獄，更讓在1979年仍熱烈倡議墮胎合法化的新女性主義運動停歇了腳步。但同一年底發生的米糠油事件，卻意外地使得墮胎合法化的倡議得以持續發聲。米糠毒油造成中毒女性生下全身烏漆墨黑小孩的事件震撼了社會，而

¹³⁵ 費凱玲著，陳曉君譯（註134），頁104-105。

¹³⁶ 僅有約四分之一的受訪者認為是醫生有權利決定一個女人是否可以墮胎。見費凱玲著，陳曉君譯（註134），頁103。也值得注意的是，此調查顯示雖然七成左右的受訪者認為婦女運動對其生活有影響，但大部分的人對婦女運動敬而遠之。見費凱玲著，陳曉君譯（註134），頁101-103。

¹³⁷ 費凱玲著，陳曉君譯（註134），頁104。

那些仍懷孕中的中毒女性是否可以墮胎呢？當時，許多醫師因為刑法墮胎罪而不肯幫這些中毒的懷孕女性墮胎。原本就贊成墮胎合法化的專欄作家何凡因此再次撰文主張墮胎惡法應該修正¹³⁸，聯合報社論也主張應該讓墮胎合法化¹³⁹，立委邱永聰更公開要求司法院與衛生署做出法律解釋允許她們可以墮胎¹⁴⁰。1981年古漢龍代表一百多位受害者提出的請願書中，也主張應該讓中毒婦女合法墮胎¹⁴¹。這些訴求一方面似乎強化了優生的思維，另方面卻也凸顯出這些弱勢中毒女性的階級與性別雙重困境。只是，米糠毒油事件雖然促成了消費者保護法的制定，仍沒能促成墮胎合法化。

到了1982年李元貞等人成立婦女新知雜誌社、婦運重新出發之時，正遇到了優生保健法重新成為社會關注焦點的時刻，因為就在同一年，行政院將重新研議的優生保健法草案正式提案到立法院。於是，婦女新知雜誌社在創始的那一年不只舉辦了優生保健法草案座談會¹⁴²，還刊出文章呼籲正視未婚媽媽合法墮胎的權利，重刊了本文一開始所提到的座談會中主張保障未婚媽媽的言論¹⁴³。從這兩篇言論中，我們可以留意到當時的婦運言論延續了1970年代新女性主義運動的主張。但此時婦運面臨不一樣的官方法案，不只刑法修正案已經歸於沉寂，優生保健法草案內容也有所不同了。1982年送交立法院的優生保健法草案（即表1之1982 I 法案）有關合法人工流產事由的規定有別於之前的草案，歷經多次修正，草案中的概括

138 何凡，墮胎非法方便惡人，聯合報，1980年1月31日8版。

139 社論，米糠油事件顯示的法律問題，聯合報，1979年12月29日2版。

140 宜蘭訊，多氣聯苯中毒禍延後代 立委主張應准人工流產，聯合報，1979年12月24日3版；陳昭如，被遺忘的一九七九：臺灣油症事件三十年，頁78-79（2010年）。

141 陳昭如（註140），頁95-96。

142 婦女新知編委會，優生保健法草案座談會，婦女新知，6期，頁7-13（1982年）。參與座談者除當時婦女新知的成員李元貞、尤美女、鄭至慧、簡扶育等人之外，還有新女性主義運動於1970年代末期合作的對象詹益宏醫師。

143 婦女新知雜誌社，未婚媽媽的問題呼籲立法院注意：墮胎合法化應當首列「時間合法化的條件」，婦女新知，1期，頁9-11（1982年）。

事由已無「子女眾多」、「多次懷孕」、「二次懷孕」等子女數目或懷孕次數的規範，而是概括地規範「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活」。因此，雖然婦女新知創始之初即關心未婚女性的墮胎權，延續1979年集體聲明中的主張，要求以「時間合法化」來同時保障懷孕3個月內的已婚與未婚女性的權利，以免女人淪為「性行為的囚犯」¹⁴⁴，但這樣的疑慮已經因為新版草案的條文而獲得暫時的緩解。於是，在1982年舉辦的優生保健法草案座談會中，婦女新知確認當時的優生保健法草案並不明文排除未婚女性墮胎。因此，官方所送出草案版本同時包含了已婚與未婚女性的合法墮胎事由，這與婦運的立場是一致的。

當時，墮胎合法化的反對者仍舊高調強硬。然而，不只官方積極希望通過優生保健法，社會上的討論也有相當多支持的聲音。《中國論壇》上即刊登了兩場支持墮胎合法化的座談會紀錄¹⁴⁵，而李鴻禧也在其中一場座談會上繼續倡議「子宮自由」¹⁴⁶。官方的法案不只允許被強暴的女性墮胎，也未設下懷孕次數或子女眾多的限制。因此，關注墮胎合法化的婦運處於相當有利的機會結構，而她們也積極利用之。然而，事情的進行並未如想像中的順遂。在墮胎議題上，戒嚴下的萬年國會並非行政部門的應聲蟲，立法院的委員會審查雖然沒有刪除概括條款，卻將「強姦、誘姦」的合法人工流產事由給刪除了，只留下亂倫（與依法不得結婚者相姦而受孕）事由¹⁴⁷。在表1中，從1970年到1982年歷次官方的討論版本都包含了強暴事由，立法院委員會排除因被強暴而懷孕的女性的法案顯然違

¹⁴⁴ 婦女新知雜誌社（註143），頁9-10。

¹⁴⁵ 中國論壇社，「當前社會中婦女問題之探討」座談會，中國論壇，13卷11期，頁11-21（1982年）；中國論壇社（註130），頁42-60。前者的參與者有黃光國、賀德芬、李素秋、陳黛婷、符之瑛，後者則有蕭新煌、李鴻禧、蔡宏進、陳寬政、林永豐、晏涵文。

¹⁴⁶ 中國論壇社（註130），頁46。

¹⁴⁷ 優生保健法草案審查修正版，1982/10/13-14與1982/11/4。優生保健法案，法律案專輯第71輯，1984年，頁140。

反了過去一貫的官方立場，顯示戒嚴體制下行政與立法部門之間仍可能存在的不一致，更彰顯出部分立委們要求被害者承擔性侵害後果、強調義務性母職的思維。

立法院的討論呈現了墮胎合法化正反不同力量的對抗。在委員會與院會的審查過程中，雖有江鵬堅、楊寶琳、李志鵬、費希平、李宗仁、郭林勇等國民黨及黨外立委積極支持墮胎合法化，但也有國民黨林棟委員為首的大批強力反對者，主張保護胎兒生命、認為墮胎合法化將造成性濫交。有趣的是，我們由當時在立法院同時進行審查中的墮胎合法化與子女從姓法案的立委態度，可以觀察到這些立委們在與人口政策相關的性別議題態度上的一致性：在同時對墮胎合法化與子女姓氏議題皆表態的立委中，支持墮胎合法化者皆支持得約定子女從母姓，而反對墮胎合法化者也皆反對得約定子女從母姓¹⁴⁸。對於當時的婦運來說，這個情勢有利於在人口政策的架構下同時推動優生保健法的制定與民法親屬編的修正，而此策略也將使1970年代新女性主義運動的主張得以繼續延續。因為1970年代新女性主義有關生育自主的主張，除了要求墮胎合法化讓女人可以自由選擇是否繼續懷孕、避免女人成為性行為的囚犯，也強調應該修改民法，讓女人不再是傳宗接代的工具。然而，由於尚待考察的原因，當時利用人口政策框架的婦運並未延續新女性主義運動更為全面的修法倡議，而只選擇墮胎合法化的戰役¹⁴⁹。

148 經比較各立委的發言紀錄，顯示同時對優生保健法與子女姓氏法案表示意見者，贊成墮胎合法化且贊成父母得約定子女從母姓的立委分別是李宗仁、楊寶琳、林聯輝、林鈺祥、黃主文、許春菊、江鵬堅、黃榮秋、劉興善、郭林勇、費希平。反對墮胎合法化且反對父母得約定子女從母姓者為林棟、趙石溪、王耀彰。其中，費希平、楊寶琳、郭林勇等人為子女得約定從母姓的主要支持者，而林棟與趙石溪則為最有力的反對者。沒有任何一位立委在這兩個議題上採取不同立場（反對墮胎合法化但支持父母得約定子女從母姓，或支持墮胎合法化但反對父母得約定子女從母姓）。

149 面對同樣也在當時立法院進行的民法親屬編的修正，1980年代前期的婦運固然也發聲批評官方法案，但並未採取積極的遊說行動。為何當時的婦運會選擇性地積極推動優生保健法的通過，而未同時以相同的策略來影響民法親屬

在立法院雙方對立膠著的情勢下，面對立法院可能無法通過優生保健法的局面，婦運做出了前所未見的創舉，也就是呂秀蓮在1979年底所公開主張、但未付諸行動的方案：發動婦女到立法院旁聽，向立法者施加民意壓力。1984年，以林棟為首的66位立委連署要求將優生保健法草案退回委員會重審，這激發了婦運團體的焦慮。黨外編聯會婦女會召集了李元貞、徐慎恕、江鵬堅立委、郭吉仁律師、林永豐醫師等人商討如何在立法過程中表達女性意見。結果是由李元貞起草，做成名為「請尊重婦女們自己的意見」的連署書，在6月20日由李元貞與徐慎恕帶著連署書到立法院交給立法委員遊說，並且還在隔天約集黨外編聯會的范巽綠、袁嫵嫵等十餘人到立院旁聽¹⁵⁰。這就是在日後成為學者研究對象，由婦女新知雜誌社、婦女雜誌社、基督教女青年會、消費者文教基金會、黨外編輯作家聯誼會婦女委員會等7個婦女團體以及臺大女教授、教授夫人及臺大女醫師等154位女性聯名的連署書「請尊重婦女們自己的意見」，而旁聽遊說的行動也被稱為是臺灣婦女團體第一次為了共同目標所採取的聯合行動¹⁵¹。這個集體請願行動引來中國時報的注意，將之評為「優生保健法草案在立法院審議以來，婦女界首度的立法遊說行動，據了解，可能也是立法院三十年來首度的婦女遊說」¹⁵²。

正如研究者所批評的，這份主張應立法允許被強暴懷孕與未婚

編的修正？目前的歷史資料無法回答此問題，尚有待未來進一步的研究考察。

150 沈澧，國民黨為反對而反對——江鵬堅的「優保法」修正案何以未成立？，政治家，21期，頁44（1984年）；游清清，「墮胎」保衛戰，新潮流，4期，頁33-35（1987年）。這兩篇報導均表示請願行動是在6月21日進行，但中國時報的報導（尊重婦女自己意見，中國時報，1984年6月21日2版）則指出遞交請願書是於6月20日進行。由於中國時報係於6月21日報導該請願行動，而且也有其他報導指出請願時間為6月20日（例如：臺灣醫界，優生保健法立法的爭議（一），臺灣醫界，27卷7期，頁14（1984年）），因此第一次遞交請願書的時間應以6月20日較為正確。集體旁聽遊說施壓的時間，則是6月21日。

151 顧燕翎（註18），頁195。

152 台北訊，尊重婦女自己意見，中國時報，1984年6月21日2版。

懷孕女性墮胎的請願書，內容相當溫和甚至顯得保守，別說主張女人不應成為「性行為的囚犯」了，連隱私權、選擇權的權利語彙也沒有出現。然而，依據當時黨外雜誌的報導，這次內容低調、行動大膽的遊說行動確實有所作用，不只影響了林棟等反對者，也讓原本態度不積極的增額立委開始變得積極¹⁵³。6月22日，就在婦女團體旁聽施壓的狀況下，立法院二讀通過優生保健法的多數條文，但有關合法人工流產的條件（第9條）則暫予保留。於是，婦運又再次發動10個婦女團體與兩百多位連署人的連署，發表「我們對優生保健法第九條的最後呼籲」連署聲明，要求立法院通過優生保健法第9條的合法人工流產規定。這次的聲明獲得媒體更高度的注意，聯合報在6月26日以第3版頭條全文刊登該聲明¹⁵⁴。不過，依據當時黨外雜誌的報導，聯合報全文刊登的條件是：必須是獨家新聞，而且在10個婦女團體中去除「黨外編輯作家聯誼會婦女委員會」此團體，而編聯會總幹事史非非同意了這個條件，因此這個由黨外團體醞釀出來的行動，才在政治色彩降到最低的情況下獲得新聞媒體與婦女團體的支持¹⁵⁵。考察聯合報該篇報導，雖指出有10個婦女團體連署，但只列出台北基督教女青年會、消費者文教基金會、婦女新知雜誌社、婦女雜誌社、臺大醫院、第一兒童發展中心、大安區婦女技藝中心、青島週刊社等8個團體名稱，確實沒有黨外編聯會的名字。而第一次的連署聲明「請尊重婦女們自己的意見」，則有黨外編聯會列名在上，並且中國時報的報導也沒有漏掉黨外編聯會。因此，黨外雜誌的報導或許有某種可信度。在當時仍處戒嚴下的臺灣，婦運的跨黨派合作意味著黨外必須低調甚或隱身，但國民黨（台北基督教女青年會的會長黃美倫為國民黨籍、配偶為章孝嚴）無須迴避。

153 沈澐（註150），頁45。

154 台北訊，優生保健法草案第九條今天表決！各界婦女代表呼籲立法委員考慮法案的完整性和可行性，聯合報，1984年6月26日3版。

155 沈澐（註150），頁45。

就在聯合報刊出聲明的當天，立法院的優生保健法攻防戰進行了最後一戰，高票（137位出席，117票同意）二讀通過行政院版的第9條條文¹⁵⁶。6月29日，優生保健法三讀通過。李元貞在優生保健法通過後受訪時，特別推崇呂秀蓮推動婦運的貢獻，而黨外雜誌的報導則將呂秀蓮稱為「優生保健法的催生者」¹⁵⁷。總地來說，官方人口政策是1984年將墮胎有條件合法化的主要因素，但婦運的法律動員也扮演了不可或缺的角色：以呂秀蓮為主的新女性主義運動將墮胎合法化的需求轉化為權利主張、開拓墮胎權的公共討論，主張墮胎合法化以改變女性作為生育工具與性行為奴隸的處境，為婚姻內外的女性爭取墮胎權；1980年代初期的婦運雖然在權利論述上較為低調，在行動上則更為大膽地採取了前所未有的立法遊說行動，並且促成了優生保健法第9條的通過。

1970年代新女性主義運動與1980年代初期的婦運所處的結構條件既類似又有所不同。二者皆具備符合官方人口政策的有利條件，但相較於前者所面對的官方刑法或優生保健法草案，後者所面對的官方優生保健法草案是較為保障女性墮胎權的版本。1982年行政院版的優生保健法草案中的合法人工流產事由將因強暴而懷孕的情況涵蓋在內、也列有「因懷孕或生產，將影響其心理健康或家庭生活」的概括事由，而非如之前曾有的草案排除因強暴懷孕的情況；或者是以子女眾多、懷孕次數來限縮合法人工流產的事由，排除單身女性或初次懷孕的已婚女性；更不是像1979年的刑法修正草案一般只允許優生、醫療與倫理的阻卻違法事由。因此，行政院內部的修法研議刪除有關子女數量、懷孕次數的草案，不論是基於何考量，都創造了有利於1980年代初期婦運的行動條件：她們無須為了爭取受強暴女性或者單身女性的墮胎權而必須反對行政院版、另提修正主張，只要捍衛行政院的原版本就可以。這固然遺留下優生保

156 立法院公報，73卷51期，頁8，主席報告（1984年）。

157 游清清（註150），頁34。

健法未在法律位階上回答是否採取「時間合法化」模式¹⁵⁸，以及採取當時婦運反對的配偶與未成年人法定代理人同意權規定，但優生保健法第9條第1項第6款概括事由的通過，確實是墮胎合法化的關鍵。因此，雖然在墮胎合法化之後，婦運團體很快地開始批評優生保健法將女人當作國家人口政策的工具¹⁵⁹，但觀諸墮胎合法化的歷史，解嚴前的婦運卻也必須利用國家政策的機會結構來實現其主張。否則，以當時婦運的政治實力，連有政治代理人（江鵬堅）協助提出時間合法化的修正案都無法得到足夠的附議，更不用說提議增加保障被強暴女性或單身女性的條文。1970年代新女性主義運動以來，在原本著重於「減輕子女過多的已婚婦女負擔」、強調婦女健康的墮胎合法化論述之外，開創出不限於已婚婦女、強調女人自由選擇性與生育的墮胎權利構框，而1980年代初期的婦運就在行政院官方版本有利於婦運主張的條件下，延續了新女性主義的訴求並使之部分地實現。

再者，雖然1980年代初期的婦運採用低姿態來遊說墮胎合法化，並未高呼權利主張，但我們仍可看到女性權利構框在立法場域的現身。從立法院的論戰中，有各種環繞著國家政策、性與女性身體而提出的支持或反對理由。固然研究顯示在統計上使用女性權利構框的論述所佔比例極低¹⁶⁰，但我們也可以發現，使用女性權利構框者大多是使用選擇權的概念，例如「應該讓婦女有權選擇最適當的時機懷孕」¹⁶¹、「母體對於生育與不生育的自由採行權」¹⁶²，而

158 例如，在法案通過後，李元貞便表示對新法的不滿，認為不該無限制允許墮胎，應該採取時間合法化、加上時間限制，也就是僅允許特定懷孕期間內的墮胎合法，否則對婦女健康有很大影響，但江鵬堅所提的限定時間修正案卻未獲得足夠的附議支持。沈澧（註150），頁45。此問題最後是以優生保健法施行細則第15條規定合法實施人工流產的時間來解決。

159 顧燕翎，立法荒謬劇，婦女新知，55期，頁3（1986年）。

160 官曉薇的研究指出，婦女權利的言談僅佔所有立場的3.83%。官曉薇（註6），頁104。

161 見立法院公報，71卷101期，頁110，于樹潔委員發言（1982年）。

黨外女立委方素敏則主張女性身體自主、反對強迫生育，認為應「尊重女權，使所有婦女有權利控制自己身體，沒有理由強迫她留下不願意的妊娠」¹⁶³。這可以說是當時立法院的激烈論辯中，最具有女性主義意識的聲音。立委並且還引用憲法上的母性保護條款，主張以之作為制定優生保健法的憲法基礎¹⁶⁴。這些權利構框除了彰顯了憲法與權利意識之外，更顯示1970年代以來女性主義論述所產生的影響：即便婦運的立法遊說沒有高舉權利大旗，但是墮胎應是女人自由選擇的理念倡議，已經悄悄地產生作用¹⁶⁵。

也值得討論的是，1970年代至80年代婦運所提出的權利構框之轉變與策略性運用。在優生保健法的立法關鍵時刻，當時已保外就醫的呂秀蓮並未參加集體請願行動，但是她在婦女新知雜誌上發表了「『墮胎合法化』之我見」一文，闡述她對墮胎合法化的看法¹⁶⁶。在該文中，她重申、但也修正了她在1970年代的主張，既重新界定權利的內涵，也更加強調胎兒的生命。她認為墮胎合法化要積極確保孕婦的身體自主權，並且兼顧個人名節和隱私權；主張不應該片面強制婦女承受性行為之惡果、成為性行為的囚犯，認為合法的墮胎應以母體和胎兒的權益權衡為基礎，3個月內的懷孕是身體自主權的行使，超過3個月則有條件合法化。該文的意見與1979年的墮胎合法化聲明內容極為類似，但有一個重要的差異：1979年的聲明

162 立法院公報，73卷32期，頁28，鍾榮吉委員發言（1984年）。

163 立法院公報，73卷33期，頁27，方素敏委員發言（1984年）。

164 例如洪玉欽表示，依據憲法第156條及第157條的規定，應通過優生保健法以將墮胎合法化。見立法院公報（註162），頁25-27，洪玉欽委員發言。

165 顧燕翎曾批評當時婦運的妥協性格，「為了爭取女性的合法墮胎權，保障低收入婦女的生命，婦運領導人士不惜屈從家長權威心態，以弱者的姿態向當權者懇求。這和西方國家的婦運者高呼『自由選擇』的口號，爭取『身體自主權』的強勢作法，是源自截然不同的意識形態的。」見顧燕翎（註18），頁203。從請願書來看，當時婦運的確在戒嚴體制之下展露了妥協的低姿態。但如不限於法案通過前夕的請願行動，婦運確實曾經高喊自由選擇、爭取身體自主權。

166 呂秀蓮，「墮胎合法化」之我見，婦女新知，28期，頁4-5（1984年）。

主張婦女有自由決定是否懷孕及何時懷孕生產的「基本隱私權」，也就是以「不受國家干涉的自由選擇」來界定隱私權；但1984年的意見則改以「身體自主權」來定義「墮胎權」，隱私權只是為了保障身體自主權必須兼顧的權利，是有關個人私密資訊的秘密性保護，而非不受干涉的選擇權利。這種對於隱私權的重新定義，與立法院討論優生保健法草案時贊成墮胎合法化的立委使用隱私權概念來反對設置人工流產審議委員會¹⁶⁷的定義相符，卻與1979年聲明的定義不同，也有別於1984年婦運集體聲明的主張。而且，在1984年「請尊重婦女們自己的意見」請願書中，以低姿態試圖說服反對者的論述既不主張性自主，也完全不使用「權利」一詞。在「我們對優生保健法第九條的最後呼籲」聲明中，又重新出現了權利：「健康之孕婦在一定時限內施行人工流產，已不可能對生命構成威脅，故此法本應有限地廢除，以免妨害孕婦本身之隱私權」。此聲明中所指的隱私權，又是指自由選擇是否墮胎、不受國家干涉的權利。在墮胎合法化過程中墮胎權與隱私權內涵與運用的不斷變化，說明了墮胎權與隱私權不是被給定的、本質化的固定概念，其意義與形貌是在不同的歷史社會脈絡下實踐所創造而來。

總地來說，不論是隱私權或身體自主權，不論是否將墮胎權與決定子女姓氏的權利或性自主的權利相連結，也暫且不論隱私權或身體自主權的自由主義個人權利侷限性，1970年代至80年代初期婦運的重要貢獻之一，在於轉變了墮胎合法化論辯的樣貌：從保障女性權利與性自主的觀點來主張墮胎合法化，因此在墮胎合法化的論戰中，不只有將女人視為被保護者的保障婦女健康論述，還有以女人作為自主權利主體的論述，並且看見單身女性的性自主與生育自主需求。而且，一份在1984年優生保健法通過前，由研考會委託、

¹⁶⁷ 反對設立人工流產諮詢與審議委員會的立委，多訴諸婦女隱私權的保障，認為此將妨礙婦女的隱私秘密。見立法院公報，73卷39期，頁25、27、30、32、35-36，多位委員發言（1984年）。

針對15歲至49歲婦女（其中63%為已婚）所進行的大規模問卷調查結果便顯示，八成受訪者以上贊成（無條件或有條件）合法化，也有八成女性認為，婦女自己有權決定要不要實施人工流產¹⁶⁸。而前述1978年的婦女雜誌調查，也顯示將近八成的女性認為自己有權決定是否墮胎。不論這些主張女人有權決定的人們是否因為受到婦運倡議的影響而有此權利意識，我們都可以說，婦運為「女人自己有權決定」此一看法創造了權利的名字，在公共與社會生活領域中發聲，也透過行動來促使法律承認這樣的權利。

肆、結論

自從優生保健法通過將墮胎合法化以來，臺灣婦運便不曾停止對於優生保健法未能適當保障女性生育自主的批判。1984年立法遊說的主張是在歷史結構下的妥協產物，官方版優生保健法的通過並非當時婦運理念的終極勝利。邁入21世紀之後，生育自主權戰爭的火苗重新燃起，女性自主生育選擇權的論述日益壯大，婦運提出重新制定「生育保健法」或「母子保健法」的訴求，希望以生育自主的保障取代優生人口政策，更要求刪除配偶與法定代理人的同意權，讓已婚女性與未成年女性的性與身體不再受制於丈夫與父母。然而，在婦運的修法倡議中，已幾乎不見修正刑法之議¹⁶⁹。選擇權的論述逐漸占據主要地位，並且（相較於解嚴前）也更為法學界所採納，但是在刑法墮胎罪未修正的情況下，支持墮胎罪存在的法學

¹⁶⁸ 孟慶榮，臺灣地區婦女對人工流產態度之研究，頁51、67-68（1984年）。

¹⁶⁹ 仍偶有學者提出修正刑法墮胎罪的看法，例如吳景芳便在中國比較法學會所舉辦的「談婦女墮胎問題」座談會中表示，最好的解決方式是直接修改刑法、盡可能將優生保健法的規定納入刑法體系。見婦女雜誌編輯部策劃、金乃仙整理、宮秀珍攝影，墮胎，請尊重婦女的權益，婦女雜誌，220期，頁116-117（1987年）。

見解並不少見¹⁷⁰。

以優生保健法（而非修正刑法）將墮胎合法化以及墮胎權作為一種選擇權／隱私權的法律構框，都是過去的歷史選擇所塑造的路徑。歷史的失憶，卻讓我們很容易地忽略曾出現的不同選擇可能，侷限我們的想像與行動的可能。回首1970年代新女性主義運動在思考女性的生育困境、主張女性有權決定是否生育時，所進行的是脈絡化的思考與批判：既反對女人作為性行為的囚犯，也抗議女人被當成傳宗接代的生育工具，更認為否定女人墮胎的權利是一種男女不平等。在當時的新女性主義運動主張中，墮胎權不是性別中立的抽象個人權利，而是一種（不論單身或已婚）女人的權利；不只攸關自由，也關乎平等。因此，問題不只是「欠缺自由選擇的權利」，更是「欠缺進行自由選擇的條件」：強迫生育的意識型態與法律制度既控制了女人的性，也工具化了女人的生育與身體。強調自由選擇的隱私權所著重的是國家不加干涉，但當時新女性主義運動所要求的不僅於此：爭取權利不只是一要對抗國家不當的干預與控制，也要對抗父權家族主義，並要求積極實現生育自主的條件。選擇權的論述顯然不足以涵蓋這些理念，而自由選擇的條件在今日也仍未完全實現。如果過去所曾走過的路不應成為未來路途的限制，那麼，我們就應該審慎考慮能夠適當對抗在地當下強迫生育困境的新權利構框。如果選擇權能夠達到生育自主的結果，那是因為可以自由選擇的平等的條件已然存在。既然進行選擇的平等條件並非既存的現實，那麼生育自主權的核心價值就應該是平等。反強迫生育

170 認為可以考慮將墮胎視為一種選擇權者如陳愛娥，憲法對未出生胎兒的保護——作為基本權保護義務的一例來觀察，政大法學評論，58期，頁65-82（1997年）；雷文政，解構我國胚胎保護規範體系——發現父母生育自主的地位，臺大法學論叢，33卷4期，頁22-23（2004年）。但仍有一些學者反對刑法承認女人的自由選擇權、主張以墮胎罪保障胎兒生命或婦女生命健康，例如甘添貴，人工流產與殺害胎兒，台灣本土法學雜誌，19期，頁115-124（2001年）；林山田，刑法各罪論（上），5版，頁113-114（2005年）；蔡墩銘，刑法各論，6版，頁48（2008年）。

的平等權不只是對當下女性處境的回應，也可以連結過去新女性主義運動的倡議主張。在這個意義上，採用平等權作為墮胎權的權利基礎不只在理論與實踐上更為適當，更可以連結過去與現在的婦運對強迫生育的反省。

特別法（優生保健法或生育保健法）模式也非唯一的法律對策。當年特別法模式的勝出，使得刑法中墮胎罪的可罰性仍未受到根本的挑戰。近年來，臺灣婦運對於女性墮胎權的倡議著重倡議制定生育保健法，而少有修改刑法墮胎罪的提議。這樣的運動取徑是路徑依賴的結果，歷史的失憶讓我們遺忘了這個可能性，當代婦運對於墮胎刑法的忽略讓修改刑法的主張未能成為倡議的內容。相較於特別法模式，修正刑法的一般法模式可以直接挑戰墮胎罪的國家刑罰權正當性，也可以更正面地去除墮胎污名。如果1970年代的修正刑法或制定優生保健法之爭可以提供一些歷史省思，如果30年後更加成長茁壯的婦運有更好的法律動員機會結構、更深刻的理論反省與現實批判，那麼，重啟修正刑法將墮胎除罪化的提議或許並非不可能的選項，甚且是應該採取的行動策略。站在歷史的肩膀上，我們邁向平等的前行之路將更加寬廣，視野也將更為清明。

參考文獻

1. 中文部分

刁榮華編(1976), 刑法修正若干問題, 臺北: 漢林。

中央日報社編(1968), 節育經驗, 臺北: 中央日報社。

中國論壇社(1982), 「當前社會中婦女問題之探討」座談會, 中國論壇, 13卷11期, 頁11-21。

——(1982), 「墮胎合法化與人口問題」座談會紀錄, 中國論壇, 15卷3期, 頁42-60。

丹扉(1968), 判得太輕, 收於: 吸塵集, 頁47-48, 臺北: 皇冠。

——(1973), 墮胎之爭, 收於: 折枝集, 頁224, 臺北: 皇冠。

——(1973), 墮胎合法, 收於: 折枝集, 頁97, 臺北: 皇冠。

——(1980), 墮胎合法化, 收於: 鼓刷集, 頁71-72, 臺北: 九歌。

尤美女(1996), 臺灣婦女運動與民法親屬編之修正, 萬國法律, 90期, 頁4-17。

尤清(1980), 從法學觀點談避孕、結紮及墮胎, 青雲雜誌, 7期, 頁21-23。

王秀雲(2010), 我們的身體如何變成妳的身體?, 2010年台灣女性學學會年度研討會, 台灣女性學學會、國立屏東教育大學性別平等教育委員會、國立屏東教育大學師資培育中心主辦, 2010年10月2日。

王曉丹(2007), 從法社會的觀點論女性主義立法行動——女性主義法學在臺灣的實踐及其法律多元主義的面貌, 東吳法律學報, 19卷1期, 頁51-78。

王澤鑑(1974), 法律制度與家庭計畫, 臺北: 自版。

司法行政部刑法研究修正委員會(1977), 刑法分則研究修正資料

- 彙編（二），臺北：司法行政部刑法研究修正委員會。
- 甘添貴（2001），人工流產與殺害胎兒，台灣本土法學雜誌，19期，頁115-124。
- 朱柏松（1982），人口問題之法律政策，社會科學論叢，30期，頁181-204。
- 吳燕秋（2009），「拿掉」與「毋生」（m-sinn）——戰後臺灣婦女墮胎史（1945-1984），國立清華大學歷史研究所博士論文。
- （2010），西法東罰，罪及婦女——墮胎入罪及其對戰後臺灣婦女的影響，近代中國婦女史研究，18期，頁53-123。
- 呂秀蓮（1976），新女性知多少，收於：數一數拓荒的腳步，頁231-245，臺北：拓荒者。
- （1977），美國在婦運影響之下，收於：新女性何去何從？，頁58-71，臺北：拓荒者。
- （1977），誰殺了她？，收於：新女性何去何從？，頁102-116，臺北：拓荒者。
- （1984），「墮胎合法化」之我見，婦女新知，28期，頁4-5。
- （1990），新女性主義，4版，臺北：前衛。
- 呂秀蓮主持（1977），民刑法修正聲中，如何確保兩性間實質的平等，收於：新女性何去何從？，頁202-250，臺北：拓荒者。
- 呂秀蓮等（1979），座談會——墮胎合法化與性觀念，大時代，3期，頁51-60。
- 呂芳上（2004），個人抉擇或國家政策：近代中國節育的反思——從1920年代《婦女雜誌》出版產兒制限專號說起，近代中國婦女史研究，12期，頁195-230。
- 李元貞（2003），臺灣婦運——百草千花的躍動，國史館館刊，34期，頁3-15。
- 李慶華、那思陸（1972），墮胎應全面合法化，大學雜誌，55期，頁52-56。
- 李鴻禧（1979），論墮胎合法化問題——刑法修正草案之不合時

- 宜，中國論壇，8卷10期，頁26-30。
- 汪立峽（1979），中國式墮胎——墮胎問題與墮胎合法化，大學雜誌，126期，頁22-24。
- 沈澐（1984），國民黨為反對而反對——江鵬堅的「優保法」修正案何以未成立？，政治家，21期，頁44-45。
- 周治平（1968），刑法各論，臺北：三民。
- 周碧娥（1990），性別體制、政經結構與婦女運動的多元化，思與言，28卷1期，頁69-91。
- 孟慶榮（1984），臺灣地區婦女對人工流產態度之研究，臺北：內政部人口政策委員會。
- 官曉薇（2009），反身的凝視：臺灣人工流產法制及其法社會背景的分析，思與言，47卷4期，頁135-190。
- （2010），溝通行動與立法言談——臺灣人工流產法制之立法及修法歷程分析，中研院法學期刊，6期，頁61-128。
- 林山田（1978），論殺人罪與墮胎罪，中興法學，13期，頁175-218。
- （2005），刑法各罪論（上），5版，臺北：自版。
- 林清芬（2005），一九八〇年代初期臺灣黨外政論雜誌查禁之研究，國史館學術集刊，5期，頁253-325。
- 林憲同（1973），墮胎合法化之立法問題，刑事法雜誌，17卷6期，頁18-19。
- 俞俊珠（1971），墮胎合法化有其必要，收於：衛生教育社編，墮胎應合法化嗎，頁14，臺北：衛生教育社。
- 范雲（2003），政治轉型過程中的婦女運動：以運動者及其生命傳記背景為核心的分析取向，臺灣社會學，5期，頁133-194。
- 凌玲（1973），美國人對墮胎問題的爭議，世界評論，20卷4期，頁30-31。
- 時懋鼎（1965），當前環境墮胎罪應否修正之商榷，司法通訊，172期，頁2。

- 桂裕（1974），墮胎三論，臺北：中國文化學院法律學系。
- （1974），關於墮胎合法化問題之管見，新時代，14卷11期，頁13-14。
- （1975），從人口爆炸說到開放墮胎，憲政論壇，20卷10期，頁22-27。
- 婦女新知編委會（1982），優生保健法草案座談會，婦女新知，6期，頁7-13。
- 婦女新知雜誌社（1982），未婚媽媽的問題呼籲立法院注意：墮胎合法化應當首列「時間合法化的條件」，婦女新知，1期，頁9-11。
- 婦女雜誌社（1979），終止法律的咒詛——墮胎無罪，婦女雜誌，134期，頁16-21。
- 婦女雜誌編輯部策劃、金乃仙整理、宮秀珍攝影（1987），墮胎，請尊重婦女的權益，婦女雜誌，220期，頁112-123。
- 張珣（1992），墮胎合法化對臺灣婦女影響的省思，婦女與兩性學刊，3期，頁1-23。
- 張毓芬（1998），女人與國家——臺灣婦女運動史的再思考，國立政治大學新聞研究所碩士論文。
- 張輝潭（1995），臺灣當代婦女運動與女性主義實踐初探：一個歷史的觀點，國立清華大學社會人類學研究所碩士論文。
- 張靜倫（1999），顛簸躋升來時路——論戰後臺灣的女人、婦運與國家，國立臺灣大學社會學研究所碩士論文。
- 梅玲（1968），墮不得，收於：中央日報社編，節育經驗，頁107-108，臺北：中央日報。
- 莊韻親（2008），當個怎樣的母親？戰後台灣法律中的母職建構，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。
- 許世鉅（1970），墮胎合法化問題，公教智識，489／490期，頁13-14。
- 郭文華（1997），一九五〇至一九七〇年代臺灣家庭計畫——醫療

- 政策與女性史的探討，國立清華大學歷史研究所碩士論文。
- 陳正維（2012），「拓荒者」的多重實踐——論七〇年代婦運者與女作家的書寫／行動，國立清華大學台灣文學研究所碩士論文。
- 陳昭如（1999），權利、法律改革與本土婦運——以臺灣離婚權的發展為例，政大法學評論，62期，頁25-74。
- （2002），創造性別平等，抑或與父權共謀？——關於臺灣法律近代西方法化的女性主義考察，思與言，40卷1期，頁183-248。
- （2008），抗拒失憶——女性主義法律史的理論與方法初探，收於：王鵬翔編，2008法律思想與社會變遷，頁175-213，臺北：中央研究院法律學研究所籌備處。
- （2010），大法官解釋中的歷史與傳統——女性主義觀點的批判，中研院法學期刊，7期，頁81-140。
- 陳昭如（2010），被遺忘的一九七九：臺灣油症事件三十年，臺北：同喜文化。
- 陳惠馨（2006），傳統個人、家庭、婚姻與國家——中國法制史的研究與方法，臺北：五南。
- 陳愛娥（1997），憲法對未出生胎兒的保護——作為基本權保護義務的一例來觀察，政大法學評論，58期，頁65-82。
- 陳肇男、孫得雄、李棟明（2003），台灣的人口奇蹟：家庭計畫政策成功探源，臺北：聯經。
- 陳樸生（1954），刑法各論，臺北：正中。
- 陸嘯釗（1964），四面八方談墮胎，文星，14卷1期，頁51-53。
- 傅大為（2005），亞細亞的新身體：性別、醫療與近代台灣，臺北：群學。
- 游清清（1987），「墮胎」保衛戰，新潮流，4期，頁33-35。
- 游鑑明（1999），明明月照來時路：臺灣婦運的歷史觀察，收於：王雅各編，性屬關係（下）：性別與文化、再現，頁196-226。
- 費凱玲著，陳曉君譯（1979），臺灣婦女怎樣看女權運動，婦女雜

誌，128期，頁100-113。

黃丁全（1975），墮胎犯罪與墮胎合法化之研究，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

黃泰然（2010），智慧財產的他者及其抵抗：公共園地與創意共用，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文。

楊美惠編譯（1973），婦女問題新論譯叢（上），臺北：晨鐘。

——（1979），婦女問題新論，臺北：聯經。

楊翠（1993），日據時期臺灣婦女解放運動：以《臺灣民報》為分析場域（1920-1932），臺北：時報文化。

筱瑩譯（1966），為墮胎謀求法律保障的哈定博士，拾穗，189期，頁171-179。

雷文玫（2004），解構我國胚胎保護規範體系——發現父母生育自主的地位，臺大法學論叢，33卷4期，頁1-36。

臺灣婦女月刊（1964），我們的話：談婦女節育問題，臺灣婦女月刊，98期，頁1。

——（1969），我們的話：推行人口政策與家庭計畫，臺灣婦女月刊，157期，頁1。

——（1970），我們的話：「優生保健法」送審有感，臺灣婦女月刊，174期，頁2。

臺灣醫界（1984），優生保健法立法的爭議（一），臺灣醫界，27卷7期，頁9-14。

劉仲冬（1998），女性醫療社會學，臺北：女書文化。

劉清波（1972），墮胎宜合法化之研究，軍法專刊，18卷1期，頁16-22。

蔡宏政（2007），臺灣人口政策的歷史形構，臺灣社會學刊，39期，頁65-106。

蔡墩銘（1969），刑法各論，臺北：三民。

——（2008），刑法各論，6版，臺北：三民。

韓忠謨（1968），刑法各論，臺北：自版。

蘇朝榮(1979)，墮胎合法化之探討，刑事法雜誌，23卷4期，頁33-48。

顧燕翎(1986)，立法荒謬劇，婦女新知，55期，頁3。

——(1987)，女性意識與婦女運動的發展，中國論壇，275期，頁41-54。

——(1990)，墮胎合法化議案(臺灣篇)：從「墮胎」到「人工流產」——社會關係及婦運策略分析，女性人，3期，頁194-215。

——(1996)，婦女運動與公共政策的互動關係——墮胎合法化和平等工作權策略分析，收於：徐正光、蕭新煌編，臺灣的國家與社會，頁151-174，臺北：東大。

2. 外文部分

Andersen, Ellen Ann. 2006. *Out of the Closets and into the Courts: Legal Opportunity Structure and Gay Rights Litigation*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Czapanskiy, Karen. 1991. Volunteers and Draftees: The Struggle for Parental Equality. *UCLA Law Review* 38:1415-1482.

Davis, Kathy. 2007. *The Making of Our Bodies, Ourselves: How Feminism Travel Across Borders*. Durham, NC: Duke University Press.

Greenhouse, Linda, and Reva B. Siegel. 2010. *Before Roe v. Wade: Voices That Shaped the Abortion Debate Before the Supreme Court's Ruling*. New York, NY: Kaplan Publication.

Hartmann, Betsy. 1995. *Reproductive Rights and Wrongs: The Global Politics of Population Control*. Revised ed. Boston, MA: South End Press.

Kapur, Ratna, and Brenda Cossman. 1996. *Subversive Sites: Feminist Engagements with Law in India*. Thousand Oaks, CA: Sage

Publications.

- Kato, Masae. 2009. *Women's Rights?: The Politics of Eugenic Abortion in Modern Japan*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Lee, Luke T. 1990. Law, Human Rights, and Population Policy. Pp. 1-20 in *Population Policy: Contemporary Issues*, edited by Godfrey Roberts. New York, NY: Praeger.
- MacKinnon, Catharine A. 1987. *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- McCann, Michael W. 1991. Legal Mobilization and Social Reform Movements: Notes on Theory and Its Application. Pp. 225-254 in vol. 11 of *Studies in Law, Politics and Society*, edited by Austin Sarat and Susan S. Silbey. Greenwich, CT: JAI Press.
- . 2004. Law and Social Movements. Pp. 506-522 in *The Blackwell Companion to Law and Society*, edited by Austin Sarat. Malden, MA: Blackwell Publication.
- Müller, Wolfgang P. 2012. *The Criminalization of Abortion in the West: Its Origins in Medieval Law*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Saletan, William. 2004. *Bearing Right: How Conservatives Won the Abortion War*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Schneider, Elizabeth. 1986. The Dialectic of Rights and Politics: Perspectives from the Women's Movement. *New York University Law Review* 61:589-653.
- Siegel, Reva B. 1995. Abortion as a Sex Equality Right: Its Basis in Feminist Theory. Pp. 43-72 in *Mothers in Law: Feminist Theory and the Legal Construction of Motherhood*, edited by Martha A. Fineman and Isabelle Karpin. New York, NY: Columbia University Press.
- . 2005. Concurring Opinion. Pp. 63-85, 244-248 in *What Roe v. Wade Should Have Said: The Nation's Top Legal Experts Rewrite*

- America's Most Controversial Decision*, edited by Jack M. Balkin. New York, NY: New York University Press.
- . 2007. Sex Equality Arguments for Reproductive Rights: Their Critical Basis and Evolving Constitutional Expression. *Emory Law Journal* 56:815-842.
- . 2010. Roe's Roots: The Women's Rights Claims that Engendered Roe. *Boston University Law Review* 90:1875-1907.
- Spillenger, Clyde, Jane E. Larson, and Sylvia A. Law. 1990. Brief of 281 American Historians as Amici Curiae Supporting Appellees. *The Public Historian* 12(3):57-75.
- Zemans, Frances. 1983. Legal Mobilization: The Neglected Role of the Law in the Political System. *The American Political Science Review* 77(3):690-703.
- Ziegler, Mary. 2009. The Framing of a Right to Choose: Roe v. Wade and the Changing Debate on Abortion Law. *Law and History Review* 27(2):281-330.

Producing the Right to Abortion: Legal Mobilization and Right Framing of the Women's Movement for the Legalization of Abortion in Martial-law Taiwan

*Chao-Ju Chen**

Abstract

It is commonly understood that as a result of official population policy, the Eugenics and Health Protection Act legalized abortion in Taiwan. Proponents of women's right to abortion constantly argued that a woman's right to abortion is a woman's right to choose. Through rewriting the feminist legal history of the legalization of abortion in Taiwan, this study reflects on the limitations of conventional historical narratives and abortion right discourses. It begins with a re-examination of the process of the legalization of abortion, followed by a discovery of an alternative option toward the legalization of abortion—amending the criminal code, and a discussion on how the women's movement mobilized under the opportunity structure of population policy and responded to the two official proposals. This study further examines the politics of location in women's abortion-rights movements, and investigates the historical process of women's movement's framing of the right to abortion in Taiwan. It is argued that the New Feminism movement in the 1970s adopted the privacy right framing under the influences of American feminism and jurisprudence, and combined it with a critique of the patriarchal family's instrumental use of women's reproductive bodies. The New Feminism's advocacy for women's right to abortion was influential but also had its limitations. Women's movement in the early 1980s inherited the New Feminism's right

* Associate Professor, College of Law, National Taiwan University.

framing, and lobbied for the legalization of abortion under the constrained structure of martial law. Its lobby contributed to the passage of the Eugenics and Health Protection Act. In conclusion, legalizing abortion through the legislation of the Eugenics and Health Protection Act and the framing of the right to abortion as a right of choice are both products of path-dependence. It is suggested that we learn from the feminist legal history of the legalization of abortion, and that we rethink the appropriate right framing and legal strategies for combating compulsory motherhood and pursuing substantive gender equality.

KEYWORDS: legalization of abortion, the right to abortion, legal mobilization, right framing, women's movement, population policy, new feminism.